القانون رقم 2013-025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المعدل بالقانون رقم 2022-014 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2022 المتعلق بالاتصالات الالكترونية

الفصل الأول - أحكام عامة

القسم 1- تعريفات

المادة الاولى:

بالمعنى المقصود في هذا القانون، تعني مصطلحات:

1. **المشترك:** أي شخص طبيعي أو معنويي ربطه عقد لتوريد خدمات الاتصال الإلكتروني بمورد لهذه الخدمات.
2. **النفاذ:** وضع مصادر و/أو خدمات تحت تصرف مشغل، في ظروف مبينة بشكل محدد، بصفة حصرية أو غير حصرية، لتمكينه من توريد خدمات الاتصال الإلكتروني. تعتبر تجزئة أو تقاسم المنشآت النشطة أو غير النشطة والتجوال الوطني أشكالا من النفاذ.
3. **العنونة:** منح أسماء المجالات والأرقام على الإنترنت.
4. الاعتماد: إجراء تتخذه سلطة التنظيم بعد الفحص الفني لمطابقة جهاز أو مختبر اعتماد أو مركب منشآت من أجل إثبات احترام الجهاز أو المختبر أو الخدمة موضوع الاعتماد للمتطلبات الأساسية والمواصفات الفنية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
5. **الدليل الشامل للمشتركين:** لائحة جميع المشتركين في شبكات وخدمات الهاتف المفتوحة للجمهور بشرط موافقة المشتركين المعنيين.
6. **الأجهزة ضعيفة القدرة وقصيرة المدى:** الأجهزة الراديو كهربائية المكونة من أجهزة بث مع أو بدون أجهزة استقبال راديو كهربائية ضعيفة القدرة والتي تتيح الاتصال أحادي أو ثنائي الاتجاه عبر إرسال قصير المدى قليل الخطر من حيث التشويش على أجهزة إرسال أخرى. تعمل هذه الأجهزة على أساس غير متداخل وغير محمي ولا تحتاج إلى أي تخطيط في مجال الترددات.

7. **تخصيص الترددات:** الترخيص الممنوح من طرف سلطة التنظيم لاستخدام تردد أو عدة ترددات بشروط معينة (مكان محدد، قدرة الإرسال، الإتاوة الخ).
8. **سلطة التنظيم:** الهيئة المكلفة من قبل الدولة بمهام تنظيم قطاع الاتصالات الإلكترونية الواردة في هذا القانون وكذلك في أي قانون آخر.
9. **الترخيص:** إجراء إداري (رخصة فردية أو ترخيص من نوع آخر) يمنح لشخص طبيعي أو معنوي مجموعة من الحقوق والالتزامات الخاصة يحق بموجبها لهذا الشخص إقامة واستغلال شبكات أو توريد خدمات الاتصال الإلكتروني.
10. **نطاق الترددات:** مجموع الترددات المحصورة في مجال معين.
11. **دائرة محلية ثابتة:** رابط مادي يربط نقطة نهاية الشبكة في مباني المشترك بالموزع المركزي مشمولا أو بأية منشأة مساوية من الشبكة الثابتة للاتصالات الإلكترونية.
12. **الهاتف العمومي:** أي نقطة هاتفية ثابتة موضوعة تحت تصرف الجمهور في مكان عمومي أو مفتوح للجمهور.
13. **دليل الربط البيني والنفاذ:** العرض الفني والتسعيري للربط البيني والنفاذ المقدم من قبل مشغلي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور طبقا لأحكام القانون.
14. **تقاسم المحل المادي:** خدمة مقدمة من قبل مشغل شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور تتمثل في وضع منشآت تحت تصرف مشغلين آخرين لشبكات أو خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لتمكين هؤلاء من تركيب أجهزتهم واستغلالها عند الاقتضاء.
15. **تقاسم المحل الافتراضي:** شكل لتقاسم المحل حيث يتم تركيب وصيانة أجهزة المشغل طالب تقاسم المحل من قبل المشغل مورد هذه الخدمة.

16. **تقاسم المحل عن بعد:** شكل لتقاسم المحل حيث يتم تركيب واستغلال أجهزة المشغل طالب تقاسم المحل من قبله في موقع محاذ لموقع إيواء أجهزة المشغل المورد لهذه الخدمة.
17. **الاتصالات الإلكترونية:** كل إرسال، أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوب أو صورة أو صوت بطريقة ألكتر ومغناطيسية.
18. **البريد الإلكتروني:** كل رسالة على شكل مكتوب أو صوت أو رنين أو صورة مرسلة بواسطة شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور يمكن تخزينها على الشبكة أو على الجهاز الطرفي للمرسل إليه حتى يستلمها هذا الأخير.
19. **تجزئة الدائرة المحلية:** خدمة تشمل كذلك الخدمات الملحقة وخاصة خدمات تقاسم المحل، مقدمة من قبل مشغل شبكة عمومية للاتصالات الإلكترونية لتمكين مشغل آخر من النفاذ إلى كل أو بعض عناصر شبكة نفاذ المشغل الأول لتوفير الخدمة المباشرة لمشتركيه.
20. **بيانات الحركة:** جميع البيانات المعالجة من أجل إرسال اتصال عن طريق شبكة الاتصالات الإلكترونية أو من أجل فوترته.
21. **الحقوق الحصرية:** الحقوق التي تمنحها الدولة لمؤسسة واحدة بواسطة أية أداة تشريعية أو تنظيمية أو إدارية تخولها بصفة حصرية حق توفير خدمة اتصالات إلكترونية واستغلال نشاط اتصالات إلكترونية في منطقة معينة.
22. **حقوق المرور:** الحقوق التي تمكن من إقامة أية تجهيزات أخرى على أملاك عمومية أو فوقها أو تحتها.
23. **الجهاز الطرفي:** أي جهاز مخصص بالربط المباشر وغير المباشر بنقطة نهاية شبكة للاتصالات الإلكترونية من أجل نقل أو معالجة أو استقبل المعلومات ولا تقصد بذلك الأجهزة التي تمكن من النفاذ إلى خدمات البث الإذاعي أو التلفزيوني الموجه للجمهور والتي تبث بالطريقة الهرتزية أو

بالكابل أو بوسائل اتصل أخرى فيما عدا الحالات التي تمكن من النفاذ أيضا إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية.

24. **المتطلبات الأساسية:** المتطلبات الضرورية لضمان، خدمة للمصلحة العامة، أمن المستخدمين وعمال المشغلين وحماية الشبكات وخاصة تبادل المعلومات وضمان التحكم والتسيير المترتبين على ذلك، وعند الاقتضاء، حسن استخدام طيف الترددات، وفي الحالات المبررة، التشغيل البيني للأجهزة الطرفية وحماية البيانات وحماية البيئة وأخذ متطلبات العمران والاستصلاح الترابي في الحسبان.

25. **(جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022)** مسير المنشآت المضيفة: أي شخص عمومي أو خصوصي وليس أساسا مشغلا بالمعني المقصود في الفقرة 41 من هذه المادة يستغل منشأة:

قادرة علي استضافة شبكة اتصالات إلكترونية بالمعني المقصود في الفقرة 49 من هذه المادة أو موجهة لتقديم خدمة في مجال إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، بما في ذلك الإنارة العمومية أو الغاز أو التدفئة أو المياه ويتضمن ذلك إخلاء ومعالجة المياه المستعملة؛ أو

موجهة لتقديم خدمات النقل، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات".

26. **صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات:** الموارد المالية المتأنية، من بين مصادر أخرى، من مساهمات المشغلين والمخصصة لتمويل النفاذ الشامل إلى الخدمات.

27. **مورد السعات (مشغل لمشغلين):** مشغل شبكات اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور يضع منشآت غير نشطة من شبكات أو خدمات إيجار السعات أو خدمات الروابط المؤجرة باستثناء توريد خدمات الاتصالات

الإلكترونية للمستخدم النهائي، تحت تصرف مشغلين آخرين لشبكات أو خدمات اتصالات إلكترونية أو مستخدمي الشبكات المستقلة.

28. **التردد:** خصائص انتشار الموجات الراديو كهربائية ويطابق عددا من اهتزازات الموجة حسب الوحدة الزمنية ووحدة التردد هي الهرتز.

28 مكررة جديدة (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022): التدفق العالي: يميز الاتصالات بشبكة نقل البيانات، مثل شبكة الإنترنت، بسرعة أكبر من أو تساوي 2ميجابت/ ثانية لسرعات الوصلة الهابطة و 1ميجابت/ ثانية لسرعات الوصلة الصاعدة. يمكن رفع هذه العتبة بقرار من سلطة التنظيم اعتمادا علي تطور التقنيات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والممارسات المتبعة دوليا.

29. **المعلومة:** رموز، أو إشارات، أو مكاتيب، أو صور، أو صوت أو تسجيل مهما كانت طبيعته يمكن نقله بطرق الاتصالات الإلكترونية.

30. **(جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022)** المنشآت المضيفة: أي عنصر في شبكة قادر علي استيعاب عناصر شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للعموم بالمعني المقصود في الفقرة 50 من هذه المادة دون أن يصبح هو نفسه عنصرا نشطا في هذه الشبكة (مثل الأسلاك خاصة أسلاك الألياف البصرية غير المنشطة)، والقنوات، والأبراج، والمجاري، وغرف السحب وغرف المعاينة والفتحات والصناديق، والمباني أو النفاذ إلي المباني، والمنشآت المتعلقة بالهوائيات، والأبراج والأعمدة، وخزانات المياه. باستثناء خزانات المياه، لا تعد عناصر الشبكة المستخدمة لتزويد المياه المعدة للاستهلاك البشري منشآت مضيفة بالمعني المقصود في هذه المادة ".

31. **منشآت الاتصالات الإلكترونية:** المعدات والأجهزة والكابلات والنظم الإلكترونية والراديو كهربائية والبصرية أو أية طريقة فنية أخرى يمكن

استخدامها لنقل الرموز أو الإشارات أو المكاتيب أو الصور أو الأصوات بالطرق الإلكترومغناطيسية أو أية عملية أخرى مرتبطة بذلك مباشرة.

32. **منشأة أساسية:** منشأة تتحكم فيها مقاولة احتكارية وضرورية للوصول إلى الزبائن و/أو لتمكين منافسيها من ممارسة أنشطتهم، وتستحيل إعادة إنجازها بالوسائل المعتادة. تعتبر أساسية المنشآت التي تتيح النفاذ إلى السعات الدولية عند استغلالها بطريقة احتكارية فعلية أو قانونية.
33. **الربط البيني:** الروابط المادية أو المنطقية بين شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور والتي تمكن جميع المستخدمين من الاتصال فيما بينهم بغض النظر عن الشبكات التي هم موصولون بها أو الخدمات التي يستخدمونها. يشكل الربط البيني نوعا خاصا من النفاذ يستعمله مشغلو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور
34. **التشغيل البيني للتجهيزات الطرفية:** قدرة التجهيزات الطرفية على العمل من جهة مع شبكات الاتصالات الإلكترونية، ومن جهة أخرى مع التجهيزات الطرفية الأخرى التي تمكن من النفاذ إلى نفس خدمة الاتصال الإلكتروني.
35. **التجوال الوطني:** شكل من تقاسم المنشآت النشطة يمكن مشتركي مشغل شبكة اتصالات إلكترونية للهاتف النقال من النفاذ إلى شبكة أو خدمات مقدمة من قبل مشغل شبكة هاتف نقال آخر في منطقة غير مغطاة بالشبكة الخاصة بالمشغل الأول.
36. **الرخصة:** ترخيص فردي صريح ومسبق تمنحه الدولة، يخول لمشغل محدد، بموجب دفتر التزامات مرفق، حقوقا والتزامات معينة.
37. **القانون:** هذا القانون.
38. **السوق المعنية:** مجموع المنتجات أو الخدمات القابلة للتبادل فيما بينها كما هي واردة في تحليلات سلطة التنظيم.

39. **الوزير:** وزير حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المكلف بقطاع الاتصالات الإلكترونية.
40. **العرض الترويجي أو الترويج:** أية ممارسة أو عملية تجارية يقوم بها مشغل من أجل تحفيز بعض أو كل الجمهور لفترة محدودة عن طريق امتيازات مالية و/أو غيرها على الشراء أو الاشتراك في خدماته في مجال الاتصالات الإلكترونية.
41. **المشغل:** أي شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور أو يوفر للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترونية.
42. **مشغل شبكات VSAT:** أي شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة اتصال عبر الأقمار الصناعية (VSAT) مفتوحة للجمهور
43. **الموجات الراديو كهربائية أو الترددات الراديو كهربائية:** موجات كهرومغناطيسية يكون ترددها أقل من 300جيغا هرتز اتفاقيا وتنتشر عبر الفضاء بدون موجه اصطناع ,
44. **المخطط الوطني للترقيم:** مصدر مكون من مجموعة بنيوية من الأرقام تتيح التعرف على نقاط النهاية الثابتة أو المتنقلة للشبكات أو خدمات الهاتف ونقل المكالمات والنفاذ إلى المصادر الداخلية في الشبكات.
45. **نقطة الربط البيني:** المكان الذي يقيم فيه مشغل الشبكة معدات الواجهة التي تتيح الربط البيني مع مشغلي الشبكات الأخرى.
46. **النقطة الطرفية:** نقطة مادية توصل المستخدمين إلى شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور وتشكل نقاط التوصيل هذه جزءا من الشبكة ويمكن أن تقع في مستويات مختلفة من سلسلة الشبكة حسب طريقة نقل الخدمة التي يتبعها المستخدم

47. **التنقل بالرقم:** إمكانية احتفاظ زبون مشغل معين برقمه إذا انتقل إلى مشغل آخر.
48. **الاستبيان:** إرسال أي رسالة موجهة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الترويج للسلع أو الخدمات أو لصورة مقاولة أو شخص يبيع سلعا أو يورد خدمات.
49. **شبكة الاتصالات الإلكترونية:** أية منشأة أو مجموعة منشآت للنقل أو للبث وكذا، عند الاقتضاء، الوسائل الأخرى لإرسال الاتصالات الإلكترونية وخاصة تلك المتعلقة بالتحويل أو التوجيه. وتعتبر شبكات اتصالات إلكترونية على وجه الخصوص: شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية والنظم التي تستخدم الشبكات الكهربائية ما دامت تستخدم لنقل الاتصالات الإلكترونية وكذلك الشبكات التي تتولى البث أو تستخدم لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري.
50. **شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور:** أية شبكة للاتصالات الإلكترونية أقيمت أو استخدمت لتزويد الجمهور بخدمات الاتصالات الإلكترونية أو خدمات الاتصال بالجمهور بالطرق الإلكترونية.
51. **شبكة أو منشأة أو جهاز طرفي راديو كهربائي:** شبكة أو منشأة أو جهاز طرفي راديو كهربائي يستخدم ترددات لنشر الموجات في الفضاء الحر. وتعد من الشبكات الراديو كهربائية على وجه الخصوص الشبكات التي تستخدم سعات الأقمار الصناعية.
52. **الشبكة المستقلة:** شبكة الاتصالات الإلكترونية المخصصة لاستخدام شخص أو عدة أشخاص يشكلون مجموعة مغلقة من المستخدمين وذلك من أجل تبادل الاتصالات الداخلية على مستوى المجموعة. وتسمى هذه الشبكة:

- شبكة ذات استخدام خصوصي، إذا كانت محصورة على الاستخدام الداخلي للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أقامها؛
- شبكة ذات استخدام مشترك إذا كانت مقتصرة على استخدام العديد من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يشكلون مجموعة مغلقة من المستخدمين من أجل تبادل الاتصالات الداخلية على مستوى نفس المجموعة.

53. **الشبكة الداخلية:** شبكة اتصالات إلكترونية مستقلة كليا، مقامة على ملكية دون أن تستخدم ملكية للغير أو المجال العمومي بما فيه المجال الهرتزي.
54. **شبكة مفتوحة للجمهور:** أي شبكة اتصالات إلكترونية مقامة أو مستخدمة لتوريد خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور أو خدمات الاتصالات الإلكترونية بالجمهور، بالطرق الإلكترونية.
55. **شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية"VSAT** : شبكة اتصالات إلكترونية عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الثابت تقوم محطتها HUB تسيير النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات شبكة VSAT .
56. **انتقاء الناقل:** ألية تتيح للمستخدم الاختيار بين مجموعة من مستخدمي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أو موردي خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لإرسال بعض أو كل مكالماته.
57. **الخدمات ذات القيمة المضافة:** خدمات مقدمة عن طريق خدمة الاتصالات الإلكترونية إضافة إلى خدمة الاتصالات الإلكترونية وتستخدم بالضرورة سعات شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
58. **خدمات الإنترنت:** خدمات المراسلات الإلكترونية ونقل الملفات على شكل حزم والربط بجهاز عن بعد والحوار بين مجموعات مستخدمين والبحث عن المعلومات في موزعات الخ.

59. **خدمات السعات:** خدمة النقل البسيط للمعلومات، تهدف إما نقل أو نقل وإرسال الإشارات بين نقاط طرفية بشبكة الاتصالات الإلكترونية دون إخضاع هذه الإشارات لمعالجات أخرى إلا تلك الضرورية للنقل والإرسال ومراقبة هذه الوظائف.
60. **خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور:** خدمات تتمثل كليا أو بشكل رئيسي في توريد الاتصالات الإلكترونية. ولا تعني الخدمات المتمثلة في نشر أو توزيع خدمات الاتصالات الإلكترونية بالجمهور بالطرق الإلكترونية.
61. **خدمات الاتصالات الإلكترونية المحدودة التنقل:** خدمة تمكن مستخدما من الربط اللاسلكي بالشبكة من أمكنة مختلفة. ويختلف التنقل المحدود عن النقال لأن خدمة التنقل المحدود لا تضمن للمستخدم المحافظة على ارتباطه بالشبكة في حالة التنقل.
62. **طيف الترددات الراديو كهربائية:** مجموع الموجات الراديو كهربائية التي يقل ترددها عن 300غيغاهرتز، والمنتشرة في الفضاء دون موجه اصطناعي، ويمكن استغلالها للنقل اللاسلكي للمعلومات.
63. **الخدمات الهاتفية للجمهور:** الاستغلال التجاري للتحويل المباشر والحي للصوت بين مستخدمي الهاتف الثابت أو النقال لفائدة الجمهور.
64. **النفاذ الشامل:** المجموع الأدنى لخدمات معينة ذات نوعية محددة يمكن نفاذ مجموع السكان إليها بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد.
65. **حقوق الارتفاق:** حق يخول إقامة المنشآت وأية تجهيزات على الملكية الخاصة أو فو قها أو تحتها
66. **محطة HUB:** محطة أرضية تراقب النفاذ إلى الأقمار الصناعية على الروابط الصاعدة والنازلة وإشارات الشبكة.

67. **محطة VSAT:** محطة أرضية ثابتة للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط وتتكون من هوائي ووحدة راديو خارجية ووحدة راديو داخلية.
68. **الدعم المتبادل:** الآليات التي بموجبها تستخدم إيرادات مقاطع ذات مرد ودية لنشاط من الاتصالات الإلكترونية لتعويض العجز المحتمل في استغلال مقاطع أخرى غير ذات مرد ودية.
69. **المستخدم:** أي شخص طبيعي أو معنوي يستخدم خدمة اتصالات إلكترونية، لأغراض شخصية أو مهنية دون أن يكون بالضرورة مشتركا في تلك الخدمة.

بالنسبة للمفاهيم والمصطلحات غير المعرفة في هذه المادة، يتم الرجوع إلى تعار يف الاتحاد الدولي للمواصلات.

70. **(جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022)** تدفق عالي جدا: يتميز الارتباط بشبكة نقل البيانات، مثل شبكة الإنترنت، بسرعة أكبر من أو ساوي 30ميجابت/ ثانية تماثليا. يمكن رفع هذه العتبة بقرار من سلطة التنظيم اعتمادا على تطور التقنيات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار علي وجه الخصوص التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات والممارسات المتبعة دوليا.

القسم 2 - الأهداف والمبادئ ومجال التطبيق

المادة 2:

يحكم هذا القانون قطاع الاتصالات الالكترونية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ويحدد الإطار القانوني والإجراءات اللازمة لإقامة واستغلال شبكات وخدمات الاتصالات الالكترونية من خلال تحديد:

- النظم المطبقة على مختلف الأنشطة؛

- إجراءات وشروط توريد الربط البيني والنفاذ؛
- إجراءات وشروط منح الموارد النادرة؛
- نطاق وطرق تمويل الخدمة الشاملة؛
- إجراءات تسوية النزاعات والعقوبات؛
- -مهام وصلاحيات الوزارة المكلفة الاتصالات الإلكترونية وسلطة التنظيم؛
- ترتيبات حماية مستخدمي شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية.
- ويستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:
- إقامة واستغلال شبكات أو خدمات اتصالات إلكترونية للدولة
- والمخصصة لمتطلبات الأمن والدفاع الوطني وكذا سلامة الملاحة الجوية.
- استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني الموجه إلى الجمهور عن طريق الموجات الهرتزية، أو الكابل أو وسائل الاتصال الأخرى (باستثناء المرافق التي تستخدمها هذه الخدمات عندما يتم استخدامها لتزويد الجمهور بخدمة الاتصالات الإلكترونية التي تخضع لأحكام هذا القانون).
- (جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022)حق ولوج المستغلين إلى المنشآت المضيفة والالتزام بإعلام مسيري هذه المنشآت المضيفة القائمة أو التي من المقرر تشييدها".

ومع ذلك، فإن تخطيط وتسيير نطاقات التردد الممنوحة مباشرة، في الحالات المذكورة آنفا، يدخلان ضمن اختصاص سلطة التنظيم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3:

طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون:

- تمارس أنشطة الاتصالات الإلكترونية بحرية، مع احترام الرخص والتراخيص المنصوص عليها في المادتين 17و 24 أدناه؛

- إن وظيفة منظم قطاع الاتصالات الإلكترونية مستقلة عن استغلال الشبكات وتوريد خدمات الاتصالات الالكترونية.
- إن تقنين وتنظيم الاتصالات الإلكترونية محايدان من الناحية التكنولوجية. ولا يميزان أو يفضلان أي نوع معين من التكنولوجيا، الشيء الذي لا يؤثر على ترقية خدمات معينة من خلال تدابير متناسبة.
- يتخذ الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية وسلطة التنظيم، في إطار صلاحيات كل منهما، بصفة موضوعية وشفافة، الإجراءات المعقولة والمتناسبة مع الأهداف المرسومة، لضمان ما يلي:

1. تطوير شبكات وخدمات الاتصالات الالكترونية؛
2. شفافية تنظيم القطاع؛
3. توفير ضمانات لربط الاتصال البيني والنفاذ؛
4. تحديد قواعد المنافسة المطبقة على القطاع وخلق ظروف المنافسة الفعالة والعادلة والمنصفة والمستدامة وخاصة بين مشغلي الشبكات ومقدمي خدمات الاتصالات الإلكترونية؛
5. خلق بيئة مواتية لدخول مستثمرين خصوصيين في قطاع الاتصالات الإلكترونية، وخاصة للأخذ في الاعتبار، عند تحديد الالتزامات المتعلقة بالنفاذ، للخطر الذي تتحمله المؤسسات المستثمرة والترخيص لإجراءات التعاون بين المستثمرين والأشخاص الباحثين عن نفاذ، وذلك لتنويع مخاطر الاستثمار مع احترام المنافسة في السوق و مبدأ عدم التمييز؛
6. مراعاة اختلاف الحالات في مجال المنافسة والاستهلاك في مختلف المناطق الجغرافية على التراب الوطني؛
7. تطوير التشغيل والابتكار والقدرة التنافسية والاستثمار الفعال خاصة في المنشآت المحسنة ومن الجيل الجديد في قطاع الاتصالات الإلكترونية؛

8. عدم حصول تمييز، في ظروف مماثلة، في العلاقات بين المشغلين وموردي خدمات الاتصالات عبر الشبكة المفتوحة للجمهور لنقل الحركة والنفاذ إلى هذه الخدمات؛
9. احترام المشغلين لسرية المراسلات ولمبدأ الحياد فيما يتعلق بمحتوي الرسائل، فضلا عن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛
10. احترام مشغلي الشبكات وموردي خدمات الاتصالات الإلكترونية للنظام العام ومتطلبات الدفاع والأمن العمومي؛
11. الأخذ في الاعتبار لمصالح جميع المناطق والمستخدمين، وخاصة المعاقين وكبار السن وذوي الاحتياجات الاجتماعية الخاصة في مجال النفاذ إلى الخدمات والمنشآت؛
12 تشجيع تطوير الاستخدام المشترك للمنشآت بين المشغلين المشار إليهم في المواد 36 ومابعدها؛
13 إنشاء وتطوير الشبكات والخدمات والتشغيل البيني للخدمات؛
14. الاستخدام والتسيير الفعالين للترددات الراديو كهربائية والموارد والترقيم والعنونة؛
15. تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنمية قطاع الاتصالات. الإلكترونية؛
16. تحقيق الاستفادة القصوى من الانعكاسات الإيجابية للقطاع على اقتصاد ونمو البلاد؛
17. تشجيع النفاذ الشامل إلى الخدمات؛
18. توفير مستوى كاف من حماية المستهلك، من خلال توفير معلومات واضحة، خاصة عن طريق شفافية التسعيرة وشروط استعمال خدمات الاتصالات الإلكترونية المتاحة للجمهور؛

19. توفير مستوى عال من حماية صحة السكان والبيئة، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المكلفة بالصحة والبيئة؛
20. سلامة وأمن شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور؛
21. تعزيز قدرة المستخدمين النهائيين على الوصول إلى المعلومات ونشرها، وكذلك النفاذ إلى التطبيقات والخدمات التي يختارونها؛

ويضمنون تكييف الإطار التنظيمي في فترات مناسبة وبطريقة يمكن توقعها من قبل مختلف الفاعلين في القطاع.

الفصل الثاني - أحكام مؤسسية

القسم 1- حول الوزير المكلف الاتصالات الإلكترونية

المادة 4:

يحدد الوزير، بالتنسيق مع سلطة التنظيم، سياسة تنمية قطاع الاتصالات الإلكترونية، وخاصة استراتيجية النفاذ الشامل إلى الخدمات.

يقوم الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، بالتنسيق مع سلطة التنظيم، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.

يمنح الوزير ويعلق ويسحب الرخص الفردية بناء على اقتراح من سلطة التنظيم وفقا للشروط المحددة في أحكام هذا القانون.

ويقوم، بالتنسيق مع سلطة التنظيم، بتمثيل موريتانيا لدى المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية المتخصصة في القضايا المتعلقة بالاتصالات الالكترونية ويشجع التعاون الدولي والإقليمي وشبه الإقليمي.

ويقوم، بالتنسيق مع سلطة التنظيم، بالإعداد والتفاوض حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية. ويقوم، بالتنسيق مع سلطة التنظيم، بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية والتي تكون موريتانيا طرفا فيها.

القسم 2 - حول سلطة التنظيم

المادة 5:

تقوم سلطة التنظيم المنشأة بموجب المادة 1من القانون 2001-18الصادر بتاريخ 25 يناير 2001 المتعلق بسلطة التنظيم متعدد القطاعات، بوظيفة سلطة التنظيم بموجب هذا القانون.

تعتبر سلطة التنظيم شخصية معنوية خاضعة للقانون العام تتمتع باستقلالية مالية وتسييرية يحكمها النظام الخاص المنصوص عليه في القانون 2001 -18المتعلق بسلطة التنظيم متعدد القطاعات. وهي تابعة للوزير الأول.

إن تنظيم و سير عمل سلطة التنظيم والترتيبات المالية والمحاسبية التي تنطبق عليها، ينص عليها القانون 2001 -18المتعلق بسلطة التنظيم متعدد القطاعات، ما لم ينص القانون الحالي على خلاف ذلك.

المادة 6 (جديدة) (جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022):

تسهر سلطة التنظيم على الالتزام بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذلك ممارسة المنافسة السليمة والعادلة بشروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية وفق المبادئ المنصوص عليها في المادة 3.

في هذا الصدد، تقوم سلطة التنظيم ب:

- إطلاق دعوات للتنافس علي منح التراخيص الفردية، واستلام العروض، وتقييمها، وإعداد محضر منح مسبب يحال للوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، الذي يصدر تلقائيا التراخيص الممنوحة. يتم نشر هذا المحضر وإعلانه للجميع ويتم إطلاع جميع المتعهدين عليه قبل إصدار الترخيص الفردي المنصوص عليه في المادة 17؛
- إصدار التراخيص للمشغلين الخاضعين لنظام الترخيص المنصوص عليه في المادة 24؛
- إصدار اعتمادات لمعدات المحطات والتركيبات الراديوية ومخابر التجارب والقياس وجهات التركيب؛

- تطوير وتحديث دفاتر الالتزامات النموذجية المنصوص عليها في المادتين 19و 26 من هذا القانون المحددتين لحقوق والتزامات المشغلين وذلك بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية؛
- جمع المعلومات والمستندات المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون من لدن المشغلين ومسيري المنشآت المضيفة وكذلك أي معلومات أو وثيقة أخدى ضرورية لضمان امتثال هؤلاء الأشخاص للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- مراقبة امتثال مشغلي ومسيري المنشآت المضيفة للمتطلبات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم وكذلك الالتزامات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يستفيدون منها؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستخدمين؛
- ضمان تخطيط وإدارة ومراقبة استخدام الطيف الترددي وخطة التردد الوطنية؛
- ضمان تخطيط وإدارة ومتابعة استخدام موارد الترقيم والعنونة؛
- منح المشغلين، في ظل شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، مصادر الترددات والترقيم والعنونة اللازمة لممارسة نشاطاتهم والسهر على الاستخدام الجيد لها؛
- مراقبة الامتثال لشروط الربط البيني، والنفاذ بما في ذلك للقدرات الدولية، والاشتراك في الموقع، وتقاسم المنشآت، والنفاذ إلى المنشآت المضيفة والتجوال الوطني وفقا للفصل الخامس من هذا القانون؛
- تحديد القواعد الخاصة وفقا لأحكام هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه، كما يلي:

1. المتطلبات الأساسية؛

2. الحقوق والالتزامات المتعلقة بتشغيل مختلف فئات الشبكات والخدمات؛
3. شروط إنشاء وتشغيل الشبكات والخدمات المنصوص عليها في المادتين 24و 28 من هذا القانون؛
4. المواصفات المطبقة على الشروط الفنية والمالية للربط البيني والنفاذ، بما في ذلك، تشارك المواقع، عند الاقتضاء، وتفصيل تقاسم المنشآت، والشروط الفنية والمالية للتجوال الوطني؛
5. شروط استخدام الترددات والنطاقات الترددية؛
6. شروط استخدام مصادر الترقيم والعنونة؛
7. تحديد نقاط إنهاء الشبكة؛
8. المواصفات الفنية المطبقة على شبكات الاتصالات الإلكترونية ومعدات المحطات، بهدف ضمان قابليتها للتشغيل البيني وإمكانية نقل الأرقام والاستخدام السليم للترددات وأرقام الهواتف؛
9. الشروط الفنية والإدارية لاعتماد معدات المحطات والتركيبات الراديوية ومن جهة أخرى نشر قائمة التجهيزات المعتمدة.

- إجراء تحليلات للسوق وتحديد قائمة المشغلين المهيمنين؛
- ضمان تسوية النزاعات ما بين المشغلين وبين المشغلين والشركات التي تقدم خدمات الاتصال للجمهور عبر الإنترنت؛
- التشجيع على تسوية المنازعات بين المستهلكين من المستخدمين النهائيين لخدمات الاتصالات الإلكترونية والمشغلين المذكورين؛
- معاقبة المشغلين لانتهاكات التزاماتهم وكذلك على الإجراءات والممارسات المخالفة للمنافسة السليمة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون؛
- مساعدة الوزير في صياغة موقف موريتانيا في المفاوضات الدولية حول الاتصالات الإلكترونية؛

- دعم الوزير في تمثيل موريتانيا في المنظمات الدولية والإقليمية والجهوية المختصة في مجال الاتصالات الإلكترونية، وكذلك في التفاوض وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة الاتصالات الإلكترونية؛
- القيام بمهمة الرصد والإعلام لفائدة قطاع الاتصالات الإلكترونية."

المادة 7:

تستطيع سلطة التنظيم القيام بزيارات المنشآت وإنجاز الخبرات والتحقيقات والدراسات وجمع كل البيانات اللازمة لممارسة سلطتها الرقابية. ولهذا الغرض، يلزم المشغلون بأن يقدموا، سنويا على الأقل، وفي أي وقت بناء على طلب السلطة، المعلومات أو الوثائق التي تمكنها من التأكد من احترام المشغلين المذكورين للنصوص التشريعية و التنظيمية وكذا الالتزامات الناتجة عن الرخص أو التراخيص الممنوحة لهم. ولا يمكن الاحتجاج بالسرية المهنية تجاه سلطة التنظيم.

المادة 8:

تضع سلطة التنظيم تحت تصرف الجمهور مجمل النصوص القانونية والتنظيمية وكذلك الإعلانات عن المناقصات ودفاتر الالتزامات وأية وثائق مفيدة أخرى تتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات الإلكترونية، وذلك بالطرق وبالوسائل التي تراها مناسبة.
وتعد سلطة التنظيم تقريرا سنويا علنيا حول نشاطها وتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بالاتصالات الالكترونية بما في ذلك الإحصاءات المتعلقة بجودة وتوفر الخدمات والشبكات. ويبين هذا التقرير أيضا الشكاوى والعقوبات المطبقة. ويرفع هذا التقرير إلى الحكومة والبرلمان. ويمكن لسلطة التنظيم أن تقترح في هذا التقرير كل التغييرات التشريعية أو التنظيمية التي تتطلبها تطورات قطاع الاتصالات الإلكترونية وتزايد المنافسة. كما تستطيع، أن تصدر وتعلن، في أي وقت، رأيا مسببا حول أي مسألة تتعلق بقطاع الاتصالات الإلكترونية تراها مناسبة.

الفصل الثالث - المبادئ المتعلقة بالمنافسة

المادة 9:

يحظر أي حق حصر يتعلق بتوريد شبكات أو خدمات الاتصالات الإلكترونية.

تعتبر باطلة بقوة القانون كل البنود والاتفاقيات، وعموما كل الالتزامات الهادفة إلى تقييد المنافسة أو حصرها أو المساس بها.

يحدد المشغلون بحرية تسعيرة الخدمات المقدمة، وذلك مع احترام مقتضيات هذا القانون والنصوص المطبقة له.

المادة 10:

يتم تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بمنح الرخص و/أو التراخيص، وكذا منح واستخدام الموارد النادرة، بما في ذلك الترددات وموارد الترقيم والعنونة، بطريقة موضوعية وشفافة وغير تمييزية

المادة 11:

لضمان المنافسة الفعالة والعادلة بين المشغلين لصالح المستخدمين، تتأكد سلطة التنظيم من احترام قواعد الربط البيني والنفاذ، بما في ذلك مجال تقاسم المنشآت المادية والتجوال الوطني، وعند الاقتضاء، التجزئة، عملا بالمواد 29وما بعدها من هذا القانون.

المادة 12

تحظر الممارسات المقيدة والمانعة للمنافسة والمشار إليها في المواد 1230إلى 1234من القانون رقم 2000 -05المتضمن المدونة التجارية أو أي تشريع آخر من شأنه أن يحل محلها، عندما تستهدف هذه الممارسات أو ينجم عنها منع أو تقييد أو تشويه المنافسة في سوق الاتصالات الالكترونية.

كما تحظر الممارسات التالية:

- رفض تزويد المشغلين الآخرين في الوقت المناسب بالمعلومات الفنية حول المنشآت الأساسية والمعلومات التجارية ذات الصلة واللازمة لممارسة نشاطهم؛
- استخدام معلومات تم الحصول عليها من المنافسين لأغراض منافية للمنافسة؛
- الدعم المالي لخدمة خاضعة للمنافسة من طرف خدمة غير خاضعة للمنافسة؛
- فرض البيع المجمع لخدمة من قطاع تنافسي مع خدمة في وضعية غير تنافسية؛
- البيع بخسارة عندما يستهدف أو يؤدي إلى منع أو تقييد أو تشويه المنافسة في سوق الاتصالات الإلكترونية.

المادة 13:

يحق لسلطة التنظيم في أي وقت، دون المساس بسلطاتها الرقابية على تسعيرة عروض الربط البيني والنفاذ:

إجراء اختبارات عدم التمييز على تسعيرة عروض المشغلين داخل الشبكة أو خارج الشبكة في سوق التجزئة للتأكد من أن الفرق بين التسعيرة داخل الشبكة والتسعيرة خارج الشبكة لأحد المشغلين، بما في ذلك عروضه الترويجية، لا يعزز، بصورة غير مستحقة، حصته من السوق على ، حساب منافسيه (تأثير الشبكة)؛

- إجراء اختبارات للتأكد من أن بنية ومستوى أسعار سوق التجزئة لأحد المشغلين المسيطرين المدمج عموديا، بما في ذلك عروضه الترويجية، لا تمنع منافسيه من تقديم عروض تنافسية ذات مرد ودية معقولة (مقصات تسعيرية)؛
- تنظيم الفرق الأقصى بين التسعيرة داخل الشبكة والتسعيرة خارج الشبكة لدى المشغلين في سوق التجزئة؛

- تنظيم اللجوء المفرط إلى العروض الترويجية من حيث مدتها وتكرارها و كذلك إشعار سلطة التنظيم بها؛
- طلب التعديلات، وإذا لزم الأمر، تعليق التسويق حتى يتم التعديل المطابق لعروض المشغلين في سوق التجزئة طبقا لإجراءات الاستعجال المنصوص عليها في المادة 78وذلك في حالة الخرق البالغ والفوري للقواعد التي تحكم قطاع الاتصالات الإلكترونية ومع مراعاة قرار سلطة التنظيم المذكور أدناه.

وتحدد طرق تطبيق هذه المادة بقرار من سلطة التنظيم.

المادة 14:

دون المساس باختصاص الوزير المكلف بالتجارة في مجال المنافسة، تخول سلطة التنظيم صلاحية تقييم ومعاقبة الممارسات المقيدة للمنافسة والممارسات المنافية للمنافسة بالمعنى المقصود في المواد 1230إلى 1236من المدونة التجارية أو الأحكام التي قد تأتي لتحل محلها، وخاصة الأفعال عن تراض والاتفاقيات والتفاهمات الصريحة وغيرها من الائتلافات وإساءة استخدام المركز المهيمن والتي قد تطلع عليها في قطاع الاتصالات الإلكترونية.

يشعر رئيس سلطة التنظيم وكيل الجمهورية بالوقائع التي من المحتمل أن تتلقى تكييفا جنائيا.

الفصل الرابع - نظام الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية

القسم 1: المبادئ العامة

المادة 15:

تخضع شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية، ضمن الشروط المبينة في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية، لأحد الأنظمة التالية:

- نظام الرخصة الفردية

- نظام الترخيص العام
- النظام لحر

المادة 16

يلزم المشغلون بامتثال المبادئ والقواعد المعمول بها وخاصة:

- القواعد الرامية إلى إنشاء الظروف الملائمة للمنافسة النزيهة؛
- مبدأ عدم التمييز؛
- قواعد السرية وحياد الخدمة حيال الرسائل المنقولة؛
- القواعد المتعلقة باحترام متطلبات الدفاع الوطني والأمن العمومي وصلاحيات السلطات القضائية؛
- القواعد المترتبة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا؛
- القواعد المتعلقة بالمتطلبات الأساسية المبينة في المادة الأولى من هذا القانون والمحددة من قبل سلطة التنظيم؛
- الالتزامات الرامية لضمان عدم التشويش على الشبكات والخدمات الأخرى.

وفضلا عن ذلك يخضع المشغلون المستفيدون من رخصة فردية أو ترخيص عام للالتزامات التالية:

- المساهمة في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي الاستصلاح الترابي وفي حماية البيئة؛
- المساهمة في تنمية التشغيل والتكوين والبحث وفي توحيد النظم في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال؛
- توفير المعلومات الضرورية لإعداد الدليل الشامل للمشتركين؛
- توفير المعلومات الواردة في المادة 47وما بعدها؛
- النقل المجاني لمكالمات الطوارئ؛

- وضع محاسبة تحليلية

يلزم هؤلاء المشغلون بالمساهمة في الاستثمار الفعال وخاصة في مجال المنشآت المحسنة والجيل الجديد والابتكار والتنافسية في قطاع الاتصالات الإلكترونية.

القسم 2: نظام الرخصة الفردية

المادة 17:

يشترط الحصول علي رخصة فردية ممنوحة بمقرر من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية ومرفقة بدفتر التزامات نموذجي من النوع الوارد في المادة 19من هذا القانون :

- لإقامة واستغلال شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور والتي تستخدم الترددات الراديو كهربائية، غير أن لسلطة التنظيم استثنائيا، وفي غياب عرض توريد الخدمات المعينة بجودة أو تنافس كاف من طرف المشغلين الحاصلين على الرخص ، أن تمنح ترخيصا عاما وفقا للنظام الوارد في المادة 24لمشغل يسعى لاستخدام دائرة محلية راديو كهربائية (BLR) محصورا على توريد الخدمات الثابتة و/أو محدودة التنقل.
- إقامة واستغلال شبكات لتوريد، وخاصة للشبكات المستقلة، سعات الأقمار الصناعية على التراب الموريتاني.

لا يمكن منح رخصة فردية لإقامة واستغلال شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور والتي تستخدم الترددات الراديو كهربائية إلا عن طريق استدراج منافسة طبقا للمادة 18 أدناه.

يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء إجراءات تطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة 18:

تتولى سلطة التنظيم إجراءات استدراج المنافسة في إطار مناقصة مفتوحة و تشمل على الأقل المراحل التالية:

- إعلان المناقصة؛
- تلقي العروض؛
- فرز العروض وتقييمها؛
- انتقاء المتعهد له.

يلزم المترشحون للحصول على رخصة عند الاقتضاء بدفع نفقات معالجة ملفات الترشيح. وتحدد هذه النفقات مسبقا في إشعار استدراج المنافسة.

ويمكن تقييم العروض وفقا لآليات مختلفة حسب الحالة على سبيل المثال: المقارنة، المزايدة أحادية أو متعددة الأشواط ، الإجراء المختلط، ...الخ.

تعلن سلطة التنظيم عن المترشح المتعهد له وهو الذي اعتبر عرضه أفضل العروض حسب جميع مواصفات دفتر الالتزامات ومعايير الانتقاء.

وينشر تقرير شامل حول إجراءات المناقصة من قبل سلطة التنظيم

المادة 19:

ترفق كل رخصة فردية بدفتر التزامات تعده سلطة التنظيم، يتضمن ما يلي :

أ - الشروط التالية، إذا كانت وجيهة، لتوفير شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية:

1. شروط إقامة الشبكة أو الخدمة (طبيعتها، خصائصها، منطقة تغطية الشبكة أو الخدمة وكذلك تخطيط إنشائها) ؛
2. شروط الاستمرارية والجودة والجاهزية والأمن وسلامة الشبكة والخدمة التي تتضمن الالتزامات بتبليغ السلطة المختصة بكل مساس بالأمن أو بسلامة الشبكات أو الخدمات؛
3. المعايير والمواصفات الدنيا للشبكة أو الخدمة؛

4. شروط الربط البيني والنفاذ بما فيها الشروط المرتبطة بتقاسم المحل وتقاسم الموارد المنطقية أو المادية (المنشآت غير النشطة)؛
5. الظروف الضرورية لتأمين التشغيل البيني للخدمات؛
6. شروط الاستغلال التجاري الضرورية لضمان المنافسة المشروعة والمساواة في معاملة المستخدمين في وضعيات متساوية؛
7. الالتزام بإقامة محاسبة تحليلية؛
8. مبادئ تحديد الأسعار؛
9. الواجبات المتعلقة بتحديد هوية المستخدمين؛
10. الالتزامات وخاصة في مجال الإعلام التي تفرض على المشغل لتمكين مراقبته من قبل سلطة التنظيم والضرورية لتطبيق المواد 41وما بعدها من هذا القانون؛
11. القواعد والشروط المتعلقة بحماية المستهلك فيما يخص قطاع الاتصالات الإلكترونية؛
12. المساهمة في التكفل بتكلفة النفاذ الشامل إلى الخدمات؛
13. القواعد الخاصة بقطاع الاتصالات الإلكترونية والمتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة؛
14. المتطلبات الخاصة الضرورية للدفاع الوطني والأمن العمومي وخاصة لتسهيل الاعتراض القانوني على يد السلطات الوطنية المختصة وشروط استخدام الشبكة في حالة كارثة كبرى من أجل تأمين الاتصال بين مصالح الطوارئ؛
15. المتطلبات المتعلقة بالاستصلاح الترابي وحماية البيئة؛
16. الالتزام بالإرسال المجاني لمكالمات الطوارئ؛
17. مبلغ وإجراءات دفع المساهمات والإتاوات والرسوم الدورية؛
18. العقوبات في حالة عدم احترام نصوص دفتر الالتزامات؛

19. مدة صلاحية الرخصة وشروط التنازل عنها ونقلها وتجديدها؛
20. أي تعهد تتخذه المقاولة أثناء إجراءات الانتقاء التنافسي أو المقارن.

ب - الشروط التي يمكن أن ترفق بحقوق استخدام الترددات الراديو كهربائية إذا كانت وجيهة:

1. تعيين الخدمة أو نوع الشبكة أو التكنولوجيا التي منحت على أساسها حقوق استخدام التردد بما فيها، عند الاقتضاء، الاستخدام الحصري للتردد لنقل محتويات أو خدمات مسموعة مرئية محددة؛
2. الالتزامات المرتبطة بالاستخدام الفعال والناجع للطيف؛
3. الشروط الفنية والعملياتية الضرورية لتفادي التشويش الضار وللحد من تعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطيسية؛
4. المدة القصوى مع مراعاة أي تعديل للمخطط الوطني للترددات؛
5. الإتاوات المترتبة على الاستخدام والمراقبة؛
6. الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمتعلقة باستخدام الترددات،

ج - الشروط التي يمكن أن ترفق بحقوق استخدام الأرقام إذا كانت وجيهة:

1. تعيين الخدمة التي يستعمل لها الرقم بما فيها كل شرط مرتبط بتقديم تلك الخدمة،
2. الاستخدام الفعال والناجع للأرقام،
3. الشروط، عند الاقتضاء، المتعلقة بإمكانية التنقل بالرقم،
4. إجراءات توفير المعلومات الضرورية لوضع الدليل الشامل للمشتركين،
5. توفير المعلومات للمشتركين الموجودين في الدليل العمومي من أجل حماية بياناتهم الشخصية وحياتهم الخاصة،
6. المدة القصوى للاستخدام مع مراعاة أي تغيير في المخطط الوطني للترقيم،
7. الإتاوات المترتبة على الاستخدام والمراقبة،

8. الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المتعلقة باستخدام الأرقام.

يطبق كل دفتر التزامات بطريقة متماثلة تماما على جميع المشغلين الحائزين على رخصة من نفس الفئة. ويتم ضمان المساواة بين جميع المشغلين.

د - الشروط الخاصة التي يمكن إرفاقها بإقامة واستغلال شبكات توريد السعات الفضائية

1. إقامة محطة HUB فوق التراب الوطني للنفاذ إلى الشبكة الدولية.

المادة 20:

يلزم صاحب الرخصة الفردية بدفع:

- مقابل مالي يحدد بواسطة مقرر من الوزير أو يحدد عند نهاية إجراءات المناقصة المنصوص عليها في المادة 18من هذا القانون؛
- إتاوة تنظيم سنوية تستهدف تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بتنظيم قطـــاع الاتصالات الإلكترونية، يحدد دفتر الالتزا مات مبلغها؛
- مساهمة سنوية في التكوين والبحث تستهدف المساهمة في تمويل التكوين والبحث وتوحيد النظم في مجال تقنيات الإعلام والاتصال، محددة في دفتر الالتزامات. تبين إجراءات تحديد وتخصيص وتسيير تلك المساهمة بموجب قرار من سلطة التنظيم؛
- مساهمة سنوية في تمويل النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية، محددة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 70من هذا القانون.

المادة 21:

يحدد المقرر المانح لرخصة فردية موضوعها ومدتها وشروط وإجراءات تحويلها والتنازل عنها وتعديلها وتعليقها وتخفيض مدتها وتجديدها وسحبها.

إن الرخص الفردية شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها للغير إلا بموافقة الوزير المكلف الاتصالات الإلكترونية، وبناء على اقتراح من سلطة التنظيم.

تبلغ موافقة أو رفض التحويل أو التنازل كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ تعهد سلطة التنظيم. ويجب أن يكون الرفض مسببا.

إن أي تعديل يمس أكثر من عشرة (10)٪ من توزيع أسهم صاحب الرخصة الفردية يجب أن يبلغ مسبقا إلى سلطة التنظيم ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل تاريخ إنجازه.

وفي حالة مشروع تعديل جوهري لتوزيع رأسمال صاحب الرخصة، بشكل يتعارض مع شروط الرخصة، يستطيع الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية معارضته بناء على اقتراح من سلطة التنظيم. وفي هذه الحالة فإن إنجاز التعديل يسبب البطلان الفوري للرخصة.

إن غياب رفض صريح بعد شهرين من التبليغ يساوي القبول. ومن جهة أخرى، لا يستطيع صاحب رخصة فردية، إما مباشرة أو عن طريق شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، المشاركة في رأسمال مقاولة أو في حقوق التصويت في مقاولة صاحب رخصة فردية أخرى في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلا بموافقة صريحة من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.

إن أي تحويل يقتضي مواصلة احترام مجموع الالتزامات المرتبطة بالرخصة. ويعاقب عدم احترام تلك الإجراءات طبقا لأحكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون.

المادة 22:

فقط في الحالة التي تفرضها المصلحة العامة وبناء على رأي مسبب من سلطة التنظيم، يستطيع الوزير التغيير الاستثنائي للشروط التي منحت بها الرخصة الفردية. وإن تلك التغييرات التي يجب نقاشها مسبقا مع صاحب الرخصة لا يمكن، بحال من الأحوال، أن تتم إلا بعد فترة تغطي على الأقل نصف مدة صلاحية الرخصة. يبلغ قرار التغيير إلى صاحب الرخصة من قبل سلطة التنظيم، ستة أشهر على الأقل قبل بدء سريانه.

يتمتع صاحب الرخصة بحق الطعن لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا للحصول، عند الاقتضاء، على تعويض عادل من قبل الدولة، إذا كان التغيير المقرر يسبب إثقالا غير مبرر لنفقاته.

إن أي تغيير يجرى على المعلومات الواردة في عرض مناقصة لمنح رخصة يجب إبلاغه إلى سلطة التنظيم التي تستطيع، بواسطة قرار مسبب، مراجعة شروط منح الرخصة.

المادة 23:

تجدد الرخصة الفردية عند نهايتها بواسطة مقرر من الوزير، لفترات لا تتجاوز خمسة عشر سنة لكل واحدة منها. ويتم التجديد حسب الإجراءات التالية:

- قبل نهاية الرخصة بسنة واحدة (1) على الأقل يجب على صاحب الرخصة تقديم طلبه للتجديد إلى الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية مع نسخة من طلبه إلى سلطة التنظيم؛
- يدرس طلب التجديد من قبل سلطة التنظيم التي لا تستطيع معارضته إلا في حالة خروقات جسيمة من قبل صاحب الرخصة؛
- ستة (6) أشهر قبل نهاية الرخصة الجارية، يبلغ الوزير، بناء على اقتراح من سلطة التنظيم، (أ) إما تجديد هذه الرخصة وكذا شروط ذلك التجديد، (ب) وإما رفض التجديد. يجب أن يكون قرار الرفض مسببا ويمكن أن يكون موضوع طعن لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
- يخضع تجديد الرخصة لاحترام الشروط التالية:
- دفع مقابل مالي يحدد مبلغه بواسطة مقرر من الوزير وبناء على اقتراح مسبب من سلطة التنظيم.
- تغيير دفتر الالتزامات المرفق من أجل تكييفه مع التشريعات والنظم المعمول بها ومع أهداف تنمية القطاع ونمو البلاد.

يجب الاستيفاء الكلي للشروط المبينة أعلاه قبل بدء سريان التجديد.

القسم 3: نظام الترخيص العام

المادة 24:

يشترط الحصول علي ترخيص عام ممنوح من قبل سلطة التنظيم ومرفق بدفتر الالتزامات النموذجي المذكور في المادة 26من هذا القانون:

- لإقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور والتي لا تستغل ترددات راديو كهربائية، مع مراعاة أحكام المادة 17من هذا القانون؛
- لتوريد خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور؛ لتوريد خدمات ذات قيمة مضافة؛
- لإقامة واستغلال شبكات مستقلة تستخدم المجال العمومي بما فيه المجال الهرتزي.

يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء إجراءات وشروط الترخيص العام، مع احترام ترتيبات هذا القسم.

المادة 25:

تمنح سلطة التنظيم الترخيص لأي شخص معنوي يقدم إليها تصريحا يتضمن طلب الترخيص عام طبقا للإجراءات المبينة في المرسوم المذكور في المادة السابقة.

يلزم مقدم الطلب، عند الاقتضاء، بدفع مصاريف دراسة ملفات الطلب. يحدد مبلغ هذه المصاريف مسبقا بواسطة قرار من سلطة التنظيم

يبلغ كتابيا الترخيص أو رفضه المسبب، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. ويساوي غياب الجواب خلال الأجل المحدد منح الترخيص.

المادة 26:

تلزم المؤسسة التي تمارس نشاطا يخضع لنظام الترخيص العام بدفع:

أ. مقابل مالي حسب الأنشطة الممارسة ويحدد مبلغه بواسطة مقرر من الوزير باقتراح من سلطة التنظيم؛

ب. إتاوة تنظيم سنوية تستهدف تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات الإلكترونية محددة في دفتر لالتزامات؛

ج. مساهمة سنوية في التكوين والبحث تستهدف تمويل التكوين والبحث وتوحيد النظم في مجال تقنيات الإعلام والاتصال ،محددة' في دفتر الالتزامات. تبين إجراءات تحديد وتخصيص وتسيير تلك المساهمة بموجب قرار من سلطة التنظيم؛

د. مساهمة سنوية في تمويل النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية، محددة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 70 من هذا القانون.

استثناء من الأحكام أعلاه، لا تخضع الشبكات المستقلة لدفع الإتاوات والمساهمات المنصوص عليها في النقاط ب، ج ود. يجب على هذه المؤسسة أن تحترم:

- ترتيبات دفتر التزامات نموذجي محدد لكل نشاط ومعد من قبل سلطة التنظيم على أساس الأحكام ذات الصلة الواردة في المادة 19من هذا القانون.
- الشروط الأساسية المحددة، عند الاقتضاء، من قبل سلطة التنظيم بموجب المادة الأولى من هذا القانون.

المادة 27:

يجب إشعار سلطة التنظيم بتغيرات المعلومات الواردة في طلب الترخيص الأصلي للتأكد من أن المشغل المرخص له يحافظ على قدرته الفنية والمالية للمواجهة المستديمة للشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون و/أو يحترم الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المطبقة له فيما يخص نشاط المعني. وفي الحالة المعاكسة، تستطيع سلطة التنظيم، بواسطة قرار مسبب، أن تدعو المشغل المرخص له إلى طلب تجديد ترخيصه العام.

القسم 4: النظام الحر

المادة 28:

إن أي شبكة أو خدمة اتصالات إلكترونية لا تتبع لنظام الرخصة الفردية ولا لنظام الترخيص العام يمكن أن تقام و/أو تستغل بصورة حرة، شريطة احترام النظم الوطنية المطبقة عليها والشروط المحددة، عند الاقتضاء، من قبل سلطة التنظيم بموجب المادة 6.

يمكن الإقامة والاستغلال بشكل حر للشبكات الداخلية والآليات المكونة حصريا من أجهزة ضعيفة القوة وقصيرة المدى شريطة مطابقة تجهيزاتها للنظم وحسب الحاجة، تحدد سلطة التنظيم عتبات الإرسال والمدى وموجات الترددات التي تستخدمها تلك الأجهزة.

الفصل الخامس: حقوق والتزامات المشغلين ومسيري المنشآت المضيفة

القسم 1: الربط البيني والنفاذ

المادة 29 :

لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 3تستطيع سلطة التنظيم أن تفرض، بطريقة موضوعية وشفافة وغير تمييزية و متناسبة، إجراءات النفاذ و/أو الربط البيني.

يمكن أن يفرض على المشغلين الذين يتحكمون في النفاذ إلى المستخدمين النهائيين التزامات بضمان حسن سير شبكاتهم وربطها البيني وكذا النفاذ إلى الخدمات المقدمة على الشبكات الأخرى.

يحدد مرسوم إجراءات تطبيق هذا القسم وخاصة الشروط العامة ومبادئ التسعير التي يجب أن تستوفيها اتفاقيات الربط البيني والنفاذ.

المادة 30:

يلبي مستغلو الشبكات والخدمات المفتوحة للجمهور، بشروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، طلبات الربط البيني من قبل المشغلين الآخرين. يصاغ ويبلغ الجواب كتابيا خلال أجل أقصاه شهر واحد اعتبارا من تاريخ إيداع طلب الربط البيني.

لا يمكن رفض طلب الربط البيني إذا كان معقولا بالنظر إلى حاجيات مقدم الطلب من جهة وإلى قدرة المشغل على تلبيته من جهة أخرى. يكون رفض الربط البيني مسببا.

المادة 31:

في الحالة التي تستلزم فيها تلبية طلب للربط البيني أو للنفاذ منشآت إضافية من مورد تلك الخدمات، فإن تكاليف تلك المنشآت الإضافية التي يتحملها مقدم الطلب، يجب أن تكون مفصلة بشكل كاف لكي لا يتحمل مصاريف عن مكونات أو عناصر من الشبكة لا يحتاج إليها لتقديم الخدمات.

ومع ذلك، في هذه الحالة يجوز لمورد الربط البيني أو النفاذ، في ظروف لا تشوه المنافسة، عدم تحميل تكلفة المنشآت الإضافية لمقدم الطلب.

المادة 32:

يلزم مشغلو الشبكات أو الخدمات المفتوحة للجمهور بأن ينشروا، وفقا للشروط التي يحددها دفتر التزاماتهم، كاتالوجا للربط البيني، وعند الاقتضاء، للنفاذ، يشمل عرضا فنيا وتسعيريا مرجعيا للربط البيني وللنفاذ ،عند الاقتضاء. تصادق سلطة التنظيم على هذا الكاتالوج قبل نشره

المادة 33:

تحدد سنويا بواسطة قرار من سلطة التنظيم لائحة خدمات الربط البيني، والنفاذ عند الاقتضاء، والتي يجب أن يتضمنها كاتالوج الربط البيني والنفاذ عند الاقتضاء،.

يوضح كاتالوج الربط البيني والنفاذ، عند الاقتضاء، نقاط الربط البيني المتوفرة لكل مشغل. ويمكن أن تكون تلك النقاط المراكز المحلية ومراكز العبور، أو أية نقطة ربط بيني ممكنة بين المشغلين.

تكافئ أسعار الربط البيني الاستخدام الفعلي للشبكة و النقل والتغطية بالخدمات وتعكس التكاليف المقابلة لتكاليف المشغل الفعال.

يتم إعداد أسعار الربط البيني حسب طرق تم نشرها بواسطة قرار من سلطة التنظيم. وتعتمد تلك الطرق على المحاسبة التحليلية النظامية و/أو على نماذج التكلفة المحددة بموجب قرار من سلطة التنظيم وفقا لخدمات الربط البيني المعنية.

يقدم المشغلون لسلطة التنظيم العناصر المحاسبية اللازمة لتقييم تكاليف الربط البيني. ولهذا الغرض، يلزم المشغلون بمسك محاسبة تحليلية تمكن من حساب تكاليف الخدمات التي يقدمونها بما في ذلك خدمات الربط البيني والنفاذ.

تستطيع سلطة التنظيم القيام بتدقيق محاسبة المشغل المعني على يد مكتب مستقل. وعند الحاجة يتحمل المشغل تكاليف ذلك التدقيق.

المادة 34:

يكون الربط البيني والنفاذ عند الاقتضاء، بما في ذلك إلى الموارد المرتبطة، موضوع اتفاقية خاضعة للقانون الخاص بين الطرفين المعنيين. وتحدد تلك الاتفاقية، مع احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الشرو ط الفنية والمالية للربط البيني وللنفاذ، طبقا للعرض الفني والتسعيري المنشور في كاتالوجهم للربط البيني والنفاذ. وتبلغ إلى سلطة التنظيم للموافقة عليها

المادة 35:

عندما يكون ذلك ضروريا لضمان احترام نزاهة المنافسة أو التشغيل البيني للخدمات، يجوز لسلطة التنظيم، بقوة القانون أو بناء على تعهدها من قبل طرف معني، أن تطلب بعد تحقيق طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له، تغيير اتفاقيات الربط البيني والنفاذ التي تم إبرامها من قبل.

القسم 2: تقاسم المنشآت غير النشطة

المادة 36:

يجب على كل مشغل دراسة إمكانية التقاسم، عن طريق التأجير، لمنشآته غير النشطة مثل المسالك والقنوات والمخابئ والمجاري وشرفات المنازل والأعمدة ومواقع الأبراج الهرتزية، مع المشغلين الآخرين. في حالة التقاسم، تتأكد سلطة التنظيم من تساوي شروط التقاسم. يكون هذا التقاسم موضوع اتفاق يبلغ إلى سلطة التنظيم.

يدرس مستغلو الشبكات، حسب شروط موضوعية وشفافة و غير تمييزية، الطلبات المكتوبة لتقاسم المنشآت من طرف المشغلين الآخرين. تتم الإجابة كتابيا خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إيداع طلب تقاسم المنشآت. ويكون رفضه مسببا طبقا لنفس الأشكال. يتحمل مقدم الطلب تكاليف وضع المنشأة تحت تصرفه.

في هذا الصدد، تمسك سلطة التنظيم لائحة محينة للمنشآت المتوفرة للتقاسم تقوم السلطة بتحيين هذه اللائحة على أساس المعلومات الواردة إليها من المشغلين. تستطيع السلطة تحديد دورية وشكل تقديم تلك المعلومات من أجل إدماجها في نظام للمعلومات الجغرافية.

يلزم المشغلون بما يلي:

- إعطاء الأولوية لتقاسم المنشآت القائمة قبل النظر في نشر منشأة جديدة خاصة بهم؛
- الأخذ في الحسبان عند نشر منشأة جديدة، الظروف التي تمكن من تقاسمها مستقبلا من قبل مشغلين آخرين وذلك حسب حاجياتهم المرتقبة. وفي هذه الحالة يمكن إعفاء المشغل صاحب المنشأة الجديدة من التزاماته بالتقاسم خلال فترة محدودة تحددها سلطة التنظيم للأخذ في الحسبان لخطر الاستثمار.

تسهر سلطة التنظيم على احترام هذه الترتيبات من قبل كل مشغل في كل نقطة يمكن فيها ذلك فنيا.

تعرض على سلطة التنظيم النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا لأحكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون.

المادة 37:

إذا أصبح التقاسم ضروريا لتلبية المصلحة العامة ومصلحة المستخدمين وخاصة أهداف الاستصلاح الترابي أو حماية البيئة أو المنافسة، تستطيع سلطة التنظيم فرض التزامات خاصة لتقاسم المنشآت غير النشطة الموجودة أو التي يتم بناؤها، وخاصة الأعمدة والمخابئ والنقاط العالية وخاصة في المناطق قليلة الكثافة السكانية من أجل تضافر استثمارات المنشآت التي يقوم بها المشغلون وكذلك في الأماكن التي يكون فيها النفاذ إلى تلك المنشآت محدودا.

وفي تقييم مدى تناسب التزامات تقاسم المنشآت الذي تستطيع سلطة التنظيم فرضها عند الاقتضاء، فإنها تأخذ في الاعتبار العناصر التالية على وجه الخصوص:

- الجدوى الفنية والاقتصادية للاستخدام المشترك للمنشآت المقترحة؛
- درجة الجدوى الفنية لتقاسم المنشآت القائمة اعتبارا كعات المتاحة؛
- الاستثمار الأصلي المنجز من قبل صاحب المنشأة، دون إهمال الأخطار المرتبطة بالاستثمار؛
- تعرض على سلطة التنظيم النزاعات المتعلقة بتقاسم المنشآت المنصوص عليه في هذه المادة وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون.

يحدد قرار من سلطة التنظيم إجراءات تطبيق هذا القسم.

القسم 3: التجوال الوطني

المادة 38:

يتم توفير خدمة التجوال الوطني حسب شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.

تكون هذه الخدمة موضوع اتفاقية خاضعة للقانون الخاص بين مشغلي شبكات النقال. تحدد هذه الاتفاقية الشروط الفنية والمالية لتوريد خدمة التجوال الوطني وتبلغ إلى سلطة التنظيم للمصادقة عليها.

ولضمان تكافؤ شروط المنافسة أو التشغيل البيني للخدمات، يجوز لسلطة التنظيم، أن تطلب تغيير اتفاقيات التجوال الوطني التي أبرمت بالفعل.

تعرض النزعات المتعلقة بإبرام وتنفيذ اتفاقية التجوال الوطني على سلطة التنظيم وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر.

المادة 39:

عند ما يصبح تنفيذ خدمة التجوال الوطني ضروريا لتحقيق أهداف المنافسة أو الاستصلاح الترابي أو النفاذ الشامل إلى الخدمات، تستطيع سلطة التنظيم اتخاذ قرار يفرض على المشغلين توفير خدمة التجوال الوطني في مناطق محددة ولمدة محددة، حسب الشروط الواردة في هذا القرار.

القسم 4 (جديد) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022): النفاذ إلى المنشآت المضيفة

المادة (40) (جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022):

أولا: دون المساس بحقوق ملكية الغير، يستقبل مسيرو المنشآت المضيفة طلبات معقولة للولوج إلى المنشآت الخاصة بهم من مشغل ينشر شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور ذات تدفق عالي أو عالي جدا.

ثانيا: يشير طلب النفاذ بالتفصيل إلى المنشآت المضيفة المطلوب النفاذ إليها ويتضمن جدولا زمنيا دقيقا لنشر شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور ذات التدفق العالي أو العالي جدا.

ثالثا: يتم توفير النفاذ وفقا لشروط تعريفات عادلة ومعقولة. تضمن هذه الشروط أن مسير المنشآت المضيفة لديه إمكانية عادلة لاسترداد تكاليفه، تأخذ في الحسبان

أثر النفاذ المطلوب على خطة العمل الخاصة بالمنشآت المعنية التي وضعها مسير المنشآت المضيفة بما في ذلك الاستثمارات التي قام بها هذا الأخير من أجل استخدام المنشآت لتوفير خدمات اتصالات إلكترونية ذات تدفق عالي أو عالي جدا.

رابعا: لا يمكن رفض طلب النفاذ إلا إذا كان الرفض مبنيا على معايير موضوعية وشفافة ومتناسبة، مثل:

- "القدرة التقنية للمنشآت لاستيعاب عناصر شبكة الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما بسبب نقص المساحة المتاحة، بما في ذلك الاحتياجات المستقبلية التي تم إثباتها بشكل كاف؛
- "الأمن الوطني أو الأمن العمومي أو الصحة العمومية أو سلامة الأشخاص؛
- سلامة وأمن الشبكة؛
- مخاطر تشويش كبير لشبكة الاستقبال؛
- الالتزامات الناتجة عن لوائح محددة تنطبق على مسير المنشآت المضيفة.

المادة 40 مكررة (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022):

أولا: يجب على مسير المنشآت المضيفة إرسال رده إلى مقدم الطلب في غضون فترة أقصاها شهر واحد من استلام الطلب الكامل وإبداء أسباب قرار الرفض عند الاقتضاء.

ثانيا: في حالة رفض النفاذ أو في حالة عدم وجود اتفاق على شروطه، بما في ذلك التعريفات، خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز رفع النزاع المتعلق بهذا النفاذ إلى سلطة التنظيم من قبل المشغل صاحب الطلب أو مسير المنشأة المضيفة. نصدر سلطة التنظيم قرارها بالشروط المنصوص عليها في المواد 75 إلى 78 والمادة 80 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيق هذه الأحكام.

ثالثا: عندما يقع نشاط مسير المنشآت المضيفة تحت اختصاص سلطة تنظيم أخرى، فإن سلطة التنظيم، قبل اتخاذ قرارها، تحيل إلى السلطة المختصة للحصول على رأي، في غضون خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد تاريخ الإحالة بموجب

شروط الفقرة السابقة.

المادة 40 ثالثا(قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022):

أولا :في المجال المتوخى لنشر شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور ذات تدفق عالي أو عالي جدا ، يمكن لمشغل هذه الشبكة النفاذ إلى المعلومات التالية المتعلقة بالمنشآت المضيفة تطبيقا للمادة 40 مكررة:

- موقع ومخطط المنشأة المضيفة؛
- نوع المنشآت واستخدامها الحالي بما في ذلك استخدامها من طرف الغير؛
- نقطة اتصال.

يحترم المشغل المذكور أعلاه الأسرار التجارية في استخدام هذه المعلومات.

يمكن للمشغل الحصول على عرض بالمعلومات المذكورة أعلاه من مسير المنشآت المضيفة. و يمكنه أيضا أن يطلب نقل هذه المعلومات من الأشخاص العموميين الذين يحتفظون بها في صيغة إلكترونية كجزء من مهامهم.

ثانيا :يقوم مسيرو المنشآت المضيفة والأشخاص العموميين المشار إليهم أعلاه بإبلاغ لمعلومات المذكورة في النقطة الأولى أعلاه إلى مستغلي شبكات اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور ذات تدفق عالي أو عالي جدا خلال شهر واحد من استلام الطلب الكتابي، بطرق مناسبة، غير تمييزية وشفافة.

لا يمكن تقييد أو رفض إرسال هذه المعلومات إلا للأسباب التالية :

- أمن الشبكة وسلامتها؛
- الأمن الوطني أو الأمن العمومي أو الصحة العمومية أو سلامة الأشخاص.

ثالثا: دون المساس بما ورد في النقطتين الأولى والثانية أعلاه، ينبغي لمسير المنشآت المضيفة الموافقة على طلبات معقولة لزيارة فنية في عين المكان من قبل المشغلين حول العناصر المحددة لبنيته التحتية التي قد تتأثر بنشر عناصر شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور ذات تدفق عالي أو عالي جدا.

يقدم الطلب كتابيا ويمنح الإذن بالزيارة على أساس إجراءات مناسبة وغير تمييزية وشفافة في غضون شهر واحد اعتبارا من استلام الطلب الكتابي.

رابعا: في حالة تقييد أو رفض إعطاء المعلومات المذكورة في النقطة الأولى أو زيارة فنية منصوص عليها في النقطة الثالثة، يجوز رفع النزاع المتعلق بهذا النفاذ إلى سلطة التنظيم من قبل مقدم الطلب أو صاحب المعلومات المطلوبة. تصدر سلطة التنظيم قرارها وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 75 إلى 78 والمادة 80 من هذا القانون وكذلك النصوص المتخذة لتطبيق هذه الأحكام.

خامسا: عندما يقع نشاط مسير المنشآت المضيفة ضمن اختصاص سلطة تنظيم أخرى، فإن سلطة التنظيم تحيل إلى السلطة المعنية لطلب الحصول على رأيها قبل اتخاذ قرارها، في غضون خمسة عشر (15) يوما كحد أقصى بعد تاريخ الإحالة الخاصة بها وفق أحكام الفقرة السابقة."

المادة 40 رابعا (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022):

يتم تسجيل الإيرادات والنفقات المتعلقة بخدمات النفاذ المقدمة لمشغلي شبكة اتصالات إلكترونية ذات تدفق عالي أو عالي جدا مفتوحة للجمهور من قبل مسيري المنشآت المضيفة، في حسابات منفصلة عن مصدر المنشآت المضيفة.

يجب ألا يؤثر النفاذ المذكور أعلاه على حق المرور الذي هو حق يتحصل عليه أي مشغل.

القسم 5: تحليل السوق والالتزامات الخاصة بالمشغلين المسيطرين

المادة 41:

تستطيع سلطة التنظيم أن تقوم خلال فترات منتظمة بتحاليل السوق لتحديد ما إذا كان مشغل أو عدة مشغلين يمتلكون قوة معتبرة في السوق المعنية. عند ما تظهر تحاليل السوق أن أحد المشغلين يمتلك قوة كبيرة في سوق معينة، فباستطاعة سلطة التنظيم أن تفرض عليه، حسب الاقتضاء، الالتزامات التالية:

- التزامات إضافية تتعلق بالشفافية حول الربط البيني و/أو النفاذ لنشر بعض المعلومات، مثل المعلومات المحاسبية، والمواصفات الفنية أو خصائص الشبكة؛
- التزامات عدم التمييز بحيث يطبق المشغلون شروطا متساوية في ظروف متساوية على مؤسسات توفر خدمات متساوية وبأن يوفروا للمشغلين الآخرين الخدمات والمعلومات بنفس الشروط وبنفس الجودة التي يوفرونها لخدماتهم الخاصة، أو لخدمات الشركات التابعة لهم أو لشركائهم؛
- التزامات الفصل المحاسبي فيما يتعلق بالأنشطة في مجال الربط البيني و/أو النفاذ؛
- اختيار الناقل في شكل مكالمة بمكالمة؛
- الالتزامات المتعلقة بالنفاذ إلى موارد الشبكة الخاصة واستخدامها.
- يمكن أن يفرض على المشغلين على وجه الخصوص:
- منح الغير النفاذ إلى عناصر و/أو موارد خاصة للشبكات، وخاصة سعات النطاق العريض المشغلة على شكل تأجير أو حقوق لا رجعة فيها لاستخدام الألياف البصرية غير المشغلة و/أو النفاذ المجزأ إلى الدائرة المحلية؛
- التفاوض بحسن نية مع المؤسسات التي تطلب النفاذ؛
- عدم سحب النفاذ إلى الموارد بعد منحه؛
- منح نفاذ مفتوح إلى الواجهات الفنية والبروتوكولات أو التقنيات الأخرى ذات الأهمية الأساسية للتشغيل البيني للخدمات؛
- توفير إمكانية تقاسم المحل أو أية أشكال أخرى لتقاسم الموارد المرتبطة ؛
- منح النفاذ إلى خدمات مرتبطة مثل تلك المتعلقة بهوية ومكان ووظيفة المستخدم.
- التزامات متعلقة بمراقبة الأسعار، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بتوجيه الأسعار حسب التكاليف وتلك المتعلقة بنظم محاسبة التكاليف؛

- التزام الفصل الوظيفي، حيث يلزم المشغل المدمج عموديا بتكليف وحدة منفصلة عنه اقتصادا وتشغيليا بالأنشطة المتصلة بتوريد منتجات وخدمات النفاذ بالجملة إلى جميع المؤسسات، بما في ذلك الوحدات الاقتصادية الأخرى داخل المقاولة الأم، وذلك بنفس الشروط، وخاصة التسعيرة ومستويات الخدمة باستخدام نفس النظم والطرق.

في الحالة التي تستمر فيها اختلالات السوق رغم تطبيق تلك الالتزامات تستطيع سلطة التنظيم أن تفرض على مؤسسة أن تعهد بأنشطة توريدها بالجملة إلى كيان اقتصادي مستقل ومنفصل عن الكيان الاقتصادي الذي يستغل خدمات التجزئة.

في حالة اعتبار مؤسسات بأنها تمتلك قوة معتبرة في سوق أو عدة أسواق، يمكن أن تحول أصولها من شبكة النفاذ المحلي إلى مؤسسة أخرى، ويجب عليها إبلاغ نيتها إلى سلطة التنظيم لتتمكن من تقييم انعكاس ذلك التحويل على احترام الالتزامات أعلاه.

المادة 42:

إن الالتزامات المفروضة على المشغلين الذين يعتبرون مسيطرين على سوق أو عدة أسواق، تطبيقا للمادة السابقة، يجب أن تكون موضوع قرار علني من سلطة التنظيم، وفي متناول جميع الأطراف المعنية (وتستثنى المعلومات ذات الطابع السري ومن بينها الأسرار التجارية).

المادة 43:

لتحديد ما إذا كان مشغل مسيطرا على السوق، أي يستطيع أن يتصرف، في حدود معتبرة وبطريقة مستقلة عن منافسيه وزبائنه و المستهلكين في نهاية المطاف، تقوم سلطة التنظيم بتحليل لتحديد السوق أو الأسواق المناسبة للاتصالات الإلكترونية من حيث طبيعتها التنافسية أم لا، وخصوصا النفاذ والربط البيني.

تقوم سلطة التنظيم بشكل منتظم حسب الحاجة وعلى الأقل كل ثلاث سنوات بمراجعة هذه التحاليل لتأخذ في الحسبان تطور هذه الأسواق في ظل المنافسة.

يتم تنفيذ أو إلغاء الالتزامات المنصوص عليها في المادة 41على ضوء مراجعة تحليل السوق المعنية.

وعليه، و عند مراجعة تحليل السوق المعنية، تقوم سلطة التنظيم بنشر حصيلة تتعلق بالنتائج الفعلية، على ضوء الأهداف المرسومة والتدابير المقررة بناء على التحليل السابق.

المادة 44:

يجب اعتماد المنهجية التي نشرتها سلطة التنظيم لتحديد مدى أهمية وجود سوق بما في ذلك مداها الجغرافي وكذا معايير تقييم السيطرة على سوق معنية عند القيام بتحليل السوق و تقييم سيطرة أحد المشغلين عليها

يجب اعتماد المعايير التي تم نشرها في تقييم قدرة المقاولة على التصرف إلى حد معتبر بشكل مستقل عن منافسيها وزبائنها والمستهلكين.

يتم تعريف مفهوم السيطرة حسب التأثير المعتبر للمشغل على سوق معنية. ويعتبر ممارسا لذلك النفوذ كل مشغل يمتلك حصة تتجاوز 40٪ من هذه السوق و/أو يمتلك منشأة أساسية للنفاذ إلى تلك السوق أو كلاهما معا.

وفي تقدير السيطرة تؤخذ في الحسبان بعض العناصر مثل:

- رقم الأعمال، وعدد الزبائن و/أو حجم حركة المكالمات مقارنة بحجم السوق المعنية،
- -السيطرة المحتملة للمشغل على سوق قبلية و التي تعزز موقفه المسيطر على سوق بعدية،
- -التحكم في وسائل النفاذ إلى المستخدم النهائي،
- -النفاذ إلى الموارد المالية والتجربة في توريد سلع وخدمات الاتصالات الإلكترونية.

تعد سلطة التنظيم، كل سنة، لائحة المشغلين الذين يعتبر أنهم يمارسون نفوذا معتبرا على سوق الاتصالات الالكترونية.

المادة 45:

تأخذ سلطة التنظيم في الحسبان، على سبيل المثال، العناصر التالية في تقييمها للطابع المتناسب للالتزامات التي يمكن أن تفرضها على مشغل مسيطر:

- الجدوى الفنية والاقتصادية لاستخدام أو تطوير موارد منافسة، نظرا لسرعة تطور السوق وطبيعة ونوع الربط البيني والنفاذ المعني؛
- درجة إمكانية توفير النفاذ المقترح، مع الأخذ في الاعتبار للسعات المتاحة والشروط الفنية؛
- الاستثمار الأولي من قبل صاحب الموارد، دون إهمال المخاطر المرتبطة بالاستثمار؛
- ضرورة حماية المنافسة على المدى الطويل؛
- الحقو ق المحتملة للملكية الفكرية ذات الصلة؛
- حجم عرض الخدمات داخل المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية
- الانعكاس الحقيقي لتوريد النفاذ على المنافسة.

القسم 6 : النفاذ إلى السعات الدولية البحرية

المادة 46:

يخضع المشغل المسيطر على سوق النفاذ إلى السعات الدولية المتاحة على الكابلات البحرية الواصلة إلى موريتانيا، للالتزامات التالية:

- توفير النفاذ إلى الكابلات البحرية وكذلك خدمات تقاسم المحل بمافيها الافتراضي إلى كل مشغل حاصل على إذن شرعي في موريتانيا يطلب ذلك؛
- توريد خدمة الربط البيني مع السعات الدولية التي يمتلكها على كابل بحري موصول بمحطة إنزال وكذا جميع السعات التي يمتلكها المشغلون الآخرون على مجموع الكابلات البحرية المربوطة بالمحطة، لى مشغل

حاصل على إذن شرعي في موريتانيا يطلب خدمة الربط البيني للقدرات الدولية؛

- السماح لكل كابل بحري غير كابل لتجمع شركات ربما ينتمي إليه المشغل المسيطر الذي يستغل محطة الإنزال بالربط بتلك لمحطة؛
- نشر كاتالوج للربط البيني والنفاذ يتعلق بالنفاذ إلى السعات الدولية البحرية، وذلك في الآجال وحسب الأشكال المنصوص عليها في النظم؛
- توجيه تسعيرة الخدمات المذكورة أعلاه نحو التكلفة.
- لتطبيق هذه المادة، على افتراض أنه لا يوجد سوى محطة واحدة لربط الكابلات البحرية تربط موريتانيا، أو عدة محطات كابلات بحرية يسيطر عليها نفس المشغل، يعتبر المشغل أو المشغلون الذين يستغلون محطة أو محطات الإنزال المعنية بالكابلات البحرية مسيطرين من منظور المادة 43.

تعرض على سلطة التنظيم النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنفيذ عقد من عقود النفاذ إلى السعات الدولية المتوفرة على الكابلات البحرية الموصولة بموريتانيا وفقا للمواد 75وما بعدها.

القسم 7 : إلتزامات الإعلام

المادة 47 (جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022): ينقل مشغلو ومسيرو المنشآت المضيفة المعلومات الفنية والتجارية والمالية اللازمة إلى سلطة التنظيم لممارسة مهامها، وعلى وجه الخصوص، مراقبة امتثال المشغلين ومسيري المنشآت المضيفة لأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويقدم مشغلو ومسيرو المنشآت المضيفة هذه المعلومات بشكل دوري نحدد آجاله سلطة التنظيم في كل مرة بناء على طلبها إن اقتضي الأمر، مع احترام المواعيد النهائية ومستوى التفاصيل التي تطلبها هذه السلطة.

يخضع عدم تقديم المعلومات المذكورة أعلاه من طرف مشغلي ومسيري المنشآت المضيفة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 82 (جديدة) من هذا القانون.

يتم تحديد شروط توفير هذه المعلومات من قبل مشغلي ومسيري المنشآت المضيفة بقرار من سلطة التنظيم.

المادة 48:

تتناسب المعلومات المطلوبة من قبل سلطة التنظيم مع حاجياتها لأداء مهامها. ولا يحتج بسرية الأعمال لدى سلطة التنظيم. ومع ذلك، تلزم هذه الأخيرة اتجاه الغير باحترام سرية المعلومات المستلمة التي تغطيها سرية الأعمال.

المادة (49) (جديدة)(قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022):

يجوز لسلطة التنظيم، بما يتناسب مع الاحتياجات المتعلقة بأداء مهامها، وبناء علي قرار مسبب، إجراء المسوحات والزيارات والتدقيق لدى مشغلي ومسيري المنشآت المضيفة.

يجوز لوكلاء سلطة التنظيم المحلفين والخبراء المعينين من قبلها لغايات التحقيق بحضور ممثلي المشغل أو مسيري المنشآت المضيفة:

- الولوج إلي المباني أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة للاستعمال المهني التي يستخدمها مشغلو ومسيرو المنشآت المضيفة؛
- طلب تقديم أي مستندات مهنية يرونها ضرورية وأخذ نسخة منها؛
- جمع المعلومات والمبررات الضرورية من خلال المقابلات؛
- تنفيذ جميع عمليات الرقابة المناسبة على معدات المشغلين ومسيري المنشآت المضيفة.

يمكنهم النفاذ إلي المباني المذكورة أعلاه بين الساعة 6 صباحا و9 مساء. لا يمكن للوكلاء المحلفين لسلطة التنظيم والخبراء المعينين من قبلها للتحقيق، متابعة عملياتهم خارج هذه الفترة الزمنية في جزء المباني المستخدمة لسكن المعنيين،

باستثناء حالة الطوارئ المثبتة، دون إذن من رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المفوض من قبله لهذه الغاية.

تضمن سلطة التنظيم عدم الإفصاح عن المعلومات التي يتم جمعها خلال المهام أعلاه.

يمكن لعمال سلطة التنظيم المحلفين مصادرة المعدات وتفتيش وإغلاق مباني المشغلين تحت سلطة وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ويستفيدون في تنفيذ مهمتهم من مساعدة القوة العمومية.

القسم 8-حق المرور - حقوق الارتفاق

المادة 50:

يستفيد مستغلو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، مقابل تعويض عادل ومسبق، من حقوق المرور عبر المجال العام ومن حقوق الارتفاق على الممتلكات الخاصة المطلوبة بموجب الشروط المبينة أدناه.

تأذن السلطات المختصة، المسيرة للمجال العام، لمستغلي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، بحيازة هذا المجال، وفقا للشروط المبينة أدناه.

يجب أن يتم تركيب منشآت وتجهيزات الاتصالات الإلكترونية مع مراعاة احترام البيئة، ونوعية جمالية الأماكن وطبقا لأقل الشروط ضررا على المجال العام.

يجب تركيب منشآت وتجهيزات الاتصالات الإلكترونية بشكل مناسب لاستخدام المجال العام أو للسعات المتاحة.

المادة 51:

تدرس السلطات المختصة، المسيرة للمجال العام، طلبات مشغلي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور للمرور عبر المجال العام حسب شروط شفافة وغير تمييزية لا يمكن أن تعرقل هذه السلطات حقوق مرور مستغلي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور إلا إذا كان التركيب مناقض التخصيص المجال أو يتعارض مع قواعد العمران المطبقة

تتم الأشغال الضرورية لإنجاز وصيانة الشبكات وفقا للنظم المعول بها في مجال الطرق الحضرية.

المادة 52:

يؤدي احتلال المجال العام إلى دفع إتاوات معقولة ومتناسبة مع استعمال المجال.

يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء إجراءات حيازة المجال وجدول تحديد مبالغ الإتاوات المتعلقة به.

المادة 53:

عندما يتم منع أو إعاقة إرسال الإشارات على خط اتصالات إلكترونية قائم بالفعل، إما بسبب الأشجار أو وجود أي كائن مثبت لكنه قابل للنقل، تأمر السلطة الإدارية المختصة بالتدابير اللازمة لإزالة العقبة المذكورة.

يتحمل مسبب الإعاقة نفقات إزاحة العقبة إذا كان خط الاتصالات الإلكترونية قد أنشئ قبل تثبيتها، وفي الحالة المعاكسة يتحملها صاحب خط الاتصالات الإلكترونية.

المادة 54:

يجب على مستغلي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الذين يتعين عليهم، لأسباب فنية مستقلة عن إرادتهم، المرور عبر ملكية خاصة أو إقامة منشآت فيها، تقديم طلب إلى المالك، للتمكن من دخولها والانتفاع بها مؤقتا، مقابل تعويض عادل.

وفي حالة رفض المالك، يستطيع مستغلو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أن يطلبوا من السلطة المختصة إنشاء ارتفاق طبقا للإجراءات الإدارية المعمول بها.

القسم التاسع (جديد) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022): إلتزامات رب العمل في عملية أشغال تركيب أو تعزيز المنشآت المضيفة

المادة 54 مكررة (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022):

أولا: يلزم صاحب العمل في عملية أشغال تركيب أو تعزيز المنشآت المضيفة ذات الأهمية المعتبرة، إبلاغ الجهة المكلفة بالمخطط الرئيسي للتنمية الرقمية الوطنية أو، في حالة عدم وجود مخطط رئيسي، الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية وسلطة التنظيم، بمجرد جدولة هذه الأشغال، أو أيضا أي جهة أخرى تم تعيينها قانونيا كمختصة بتلقي هذه المعلومات فيما يتعلق ب:

- تأهيل الأسطح، عندما تتطلب العملية نزع الطلاء وإصلاحه لاحقا؛
- الشبكات الهوائية، عندما تتطلب العملية تركيب أو استبدال الدعامات؛
- الشبكات تحت الأرض، عندما تتطلب العملية إنشاء خنادق.

و تحقيقا لهذه الغاية، فإنه يوفر المعلومات التالية:

- مكان الأشغال ونوعها؛
- عناصر الشبكة المعنية؛
- التاريخ التقديري لبدء الأعمال ومدتها؛
- نقطة اتصال.

يضمن متلقي المعلومات إتاحتها دون تأخير إلي السلطات المركزية (الوزارة المكلفة بالداخلية واللامركزية) وسلطات الولايات المعنية.

كما يقوم رب العمل علي الفور بإبلاغ هذه المعلومات إلي الشباك الموحد المنصوص عليه في المادة 54 رابعا من هذا القانون.

ثانيا: يقوم رب العمل بإبلاغ هذه المعلومات لمستغل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور ذات التدفق العالي أو العالي جدا الذي يطلبها كتابيا، ولو عن

طريق الوسائل الإلكترونية في غضون أسبوعين من تاريخ استلام الطلب، ما لم تكن هذه المعلومات:

- تمت إتاحتها للجمهور في شكل إلكتروني؛
- لا يمكن الوصول إليها من خلال الشباك الموحد المنصوص عليه في المادة 54 رابعا.

في الحالتين الأخيرتين، يقوم رب العمل بإبلاغ المشغل المعني بهذه الوسائل الأخرى المتاحة للوصول إلى المعلومات المطلوبة.

قد يتم تقييد أو رفض إرسال هذه المعلومات للأسباب التالية:

- "أمن الشبكة وسلامتها؛
- "الأمن الوطني أو الأمن العمومي أو الصحة العمومية أو سلامة الأشخاص.

ثالثا: بناء على طلب مسبب من سلطات ولاية أو أكثر أو من مشغل، يلزم صاحب العمل باستيعاب المنشآت المضيفة لأسلاك الاتصالات الإلكترونية التي تنتجها تلك السلطات أو نشيدها داخل خنادقه، أو باستبدال حجم دعاماته الهوائية بشكل يسمح بربط أسلاك الاتصالات الإلكترونية.

على رب العمل استقبال طلب التنسيق مادام:

- "لا يستلزم تكاليف غير متناسبة، بما فيها التأخيرات الإضافية، لأشغال الهندسة المدنية المزمعة في البداية؛
- لا يعيق التحكم في تنسيق الأشغال؛
- قدم في غضون ستة أسابيع، على التوالي:

(1) فيما يتعلق بالولايات، بداية من تاريخ تقديم المعلومات وفق للفقرة قبل الأخيرة من النقطة الأولى من هذه العادة؛

(2) فيما يتعلق بمشغلي الاتصالات الإلكترونية، بداية من إبلاغ المعلومات وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من النقطة ثانيا من نفس المادة.

(3) ومع ذلك، إذا توفرت المعلومات للأشخاص المذكورين في الحالتين (1) و (2) أعلاه من خلال الشباك الموحد المذكور في المادة 54 رابعا، فإن فترة ستة أسابيع تبدأ من وقت هذا التوافر.

رابعا: ما لم يوافق رب العمل الأصلي على طريقة مختلفة للتكاليف، يتحمل مقدم الطلب التكاليف الإضافية التي تكبدها المقاول الأصلي بسبب إنشاء هذه المنشآت بالإضافة لحصة عادلة من التكاليف العامة.

يتم تحديد الشروط الفنية والتنظيمية والمالية لبناء هذه المنشآت من خلال اتفاق بين صاحب العمل المتعاقد للعملية ومقدم الطلب.

تصبح المنشآت تحت الأرض التي تم إنشاؤها بتلك الطريقة، عند انتهاء عملية الأشغال، ملكا لمقدم الطلب. في حالة المنشآت الهوائية، بحق لمقدم الطلب حق استخدام دعامات لتوصيل أسلاك الاتصالات الإلكترونية.

خامسا: في حالة وجود نزاع يتعلق بالنفاذ إلى المعلومات المنصوص عليها في النقطتين "الأولى" و"الثانية" أو عندما لا يمكن إبرام اتفاق يتعلق بتنسيق العمل المذكور في النقطة الثالثة خلال فترة شهر واحد من تاريخ استلام طلب التفاوض الرسمي، يمكن رفع النزاع من قبل أحد الطرفين إلى سلطة التنظيم.

بصدر قرار سلطة التنظيم خلال ثلاثة أشهر ووفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 95 وما يليها من هذا القانون. يجوز لسلطة التنظيم أولا الحصول على رأي الولايات المعنية. وتحدد، عند الاقتضاء، الشروط العادلة وغير التمييزية ذات الطبيعة الفنية والمالية التي بموجبها يتم ضمان عملية التنسيق المذكورة في النقطة ثغيا. استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتم تحديد الأجل الذي يجب أن تحكم سلطة التنظيم خلاله بشهر واحد، عندما يتعلق الأمر بالنزاعات المتعلقة بإمكانيات وشروط الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالمنشآت المضيفة، المذكورة في النقطتين "أولا" و ثانيا" من هذه المادة إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية مبررة.

المادة 54 ثالثا: (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022):

أولا: بغض النظر عن أي طلب للحصول على معلومات أو تنسيق للأشغال المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 54 مكررة أعلاه، فإن رب العمل المتعاقد لتركيب الأشغال أو تعزيز المنشآت المضيفة ذات الأهمية المعتبرة ملزم أن يخصص لاحقا في الخنادق المفتوحة لأشغاله الخاصة قنوات أو أغطية وأغلفة إضافية من أجل استيعاب أسلاك الاتصالات الإلكترونية؛ وفي حالة الشبكات الهوائية، عليه مراجعة حجم دعاماتها للسماح بالربط اللاحق لأسلاك الاتصالات الإلكترونية.

ثانيا: للامتثال للفقرة الأولى أعلاه، يقوم رب العمل المعني ضمن المواصفات الفنية للعمل المزمع تنفيذه والتي يتم إبلاغها إلى مصالحهم الفنية و/أو لأصحاب صفقات الأشغال و/أو المتنازل لهم عن تسيير المرافق العمومية، بالالتزام بإنشاء المنشآت الإضافية المذكورة أعلاه وفق لدفتر الشروط الفنية المنشور من قبل سلطة التنظيم بعد التشاور مع المشغلين والجهات الفاعلة في القطاعات الأخرى المعنية وممثلي القطاعات الوزارية المختصة قبل المصادقة عليها من طرف الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.

ثالثا: تقع تكلفة المنشآت الإضافية المذكورة أعلاه على رب العمل المتعاقد لأشغال تركيب أو تعزيز المنشآت المضيفة ذات الأهمية المعتبرة.

رابعا: تنشر سلطة التنظيم الخطوط التوجيهية المحددة للمبادئ المطبقة على الشروط الفنية والتنظيمية والمالية لاستغلال المنشآت الإضافية المذكورة أعلاه، بما في ذلك الدعامات الهوائية ذات الحجم المناسب وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 54 ثالثا.

المادة 54 رابعا: (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022):

يجمع شباك موحد العناصر اللازمة لتحديد أرباب العمل المتعاقدين لتركيب أشغال أو تعزيز المنشآت المضيفة ذات الأهمية المعتبرة، بالإضافة إلى المعلومات التي يرسلها هؤلاء الآخرون وفقا لأحكام النقطة أولا من المادة 54 مكررة.

يتم تحديد إجراءات سير عمل الشباك الموحد بالإضافة إلى الشكل والهيكل الذي يجب نقل هذه المعلومات وفق له بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء."

المادة 54 خامسا: (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022): من أجل تطبيق المادة 8 الحالية، فإن مفهوم "عملية تركيب أشغال أو تعزيز المنشآت المضيفة ذات الأهمية المعتبرة" يتم تحديده بمقرر وزاري مشترك من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية والوزير المكلف بالمالية.

الفصل السادس استخدام طيف الترددات

المادة 55:

يشكل طيف الترددات جزءا من المجال العام للدولة.

المادة 56:

تكلف سلطة التنظيم بالقيام، لحساب الدولة، بتخطيط وتسيير ومراقبة طيف الترددات.

كما تعد وتراجع، وفقا للمعاهدات الدولية، مخططا وطنيا لمنح نطاقات التردد وتخصيص الترددات.

تعد سلطة التنظيم وتحين اللوحة الوطنية لتوزيع الترددات وكافة الوثائق المتعلقة باستعمال الترددات.

تنسق تخصيص الترددات ضمن النطاقات المشتركة كما تطلع على مشاريع تخصيص الترددات الجديدة ضمن النطاقات الأخرى.

ومن أجل ضمان استغلال أمثل للنطاقات المتوفرة بما يتيح أفضل توافق كهرومغناطيسي إجمالي، لا تتم عمليات إقامة وتحويل وتعديل المحطات الراديو كهربائية إلا بعد إخبار سلطة التنظيم بذلك

تتأكد سلطة التنظيم من احترام شروط استخدام الترددات المخصصة في إطار الرخص. كما تراقب احترام معايير اعتماد الأجهزة الطرفية و/أو المنشآت الراديو

كهربائية. ويعاقب عدم احترام هذه المعايير طبقا لأحكام الفصل الثالث عشر من هذا القانون.

تنشر سلطة التنظيم دوريا جردا يضم لائحة نطاقات الترددات الممنوحة، ما عدا تلك الممنوحة منها لاستخدامات مخصوصة تابعة للدولة. كما توضع تحت تصرف الجمهور المعلومات المتعلقة بالترددات المخصصة للمستغلين سلفا وكذلك الترددات الأخرى المتوفرة.

يتم اتخاذ مقرر من الوزير يقضي بتنظيم تسيير طيف الترددات بناء على اقتراح من سلطة التنظيم لتطبيق هذه المادة، ينص على وجه الخصوص على قياس الإتاوات التي تدفع إلى سلطة التنظيم مقابل حقوق استخدام وتسيير و مراقبة الطيف.

المادة 57:

تخصص سلطة التنظيم الترددات بطريقة غير تمييزية، وفقا لمخطط منح نطاقات الترددات وتخصيص الترددات في سياق إجراءات شفافة وموضوعية وغير تمييزية

وفي حالة التماس عدة مرشحين الحصول على حق استخدام نفس الترددات، يتم تخصيص الترددات المعنية، عند الاقتضاء، لصاحب العرض الأعلى، طبقا لمسطرة إجراءات شفافة و مو ضوعية وغير تمييزية

تحدد سلطة التنظيم إجراءات التخصيص بمقتضى قرار.

يجب أن يحصل المشغلون الذين يقدمون خدمات متماثلة على استفادة منصفة كيفيا وكميا، من الترددات المخصصة. ولا يجوز بحال من الأحوال منح نطاق تردد بكامله لمستغل واحد.

المادة 58:

تحدد سلطة التنظيم شروط استخدام الترددات التي تخصصها، خاصة منها العناصر التالية :

- مميزات الإشارات المرسلة وتجهيزات البث المستخدمة ومكان الإرسال والحد الأعلى للقوة الظاهرة المشعة؛

- الحماية من التداخلات الممكنة باستخدام تقنيات أخرى للاتصالات الإلكترونية؛
- الشروط المفروضة في ميدان المتطلبات الأساسية و إنقاذ الأرواح البشرية والأمن العمومي وسلامة الملاحة الجوية والبحرية.

وفى إطار نطاقات الترددات المخصصة لخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، يجوز لسلطة التنظيم أن تخصص ترددا واحدا أو عدة ترددات بناء على تقديم ترخيص الممارسة الصادر عن السلطة المختصة ولنفس مدة الترخيص.

يتم تخصيص الترددات المخصصة لشبكات أو خدمات اتصالات إلكترونية داخلة في إطار الرخصة الفردية أو الترخيص العام في نفس الوقت مع الرخصة أو الترخيص ولنفس المدة.

إن الترددات المستخدمة لتقديم خدمة يتطلب استغلالها رخصة فردية أو ترخيصا عاما قابلة للتنازل عنها وفقا لنفس الشروط التي يتم بها التنازل عن الرخصة أو الترخيص.

الفصل السابع - الترقيم والعنونة

المادة 59:

تضع سلطة التنظيم مخططا وطنيا للترقيم، مع مراعاة التخصيصات القائمة، كما تراقب تسييره. ويضمن هذا المخطط نفاذ مستخدمي مختلف شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية، بصورة متساوية وبسيطة، فضلا عن تكافؤ نسق الترقيم.

تمنح سلطة التنظيم للمشغلين مفاتيح الأرقام والأرقام ورزم الأرقام ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لقاء إتاوة ترصد لتغطية تكاليف تسيير مخطط الترقيم ورقابة استخدامه.

المادة 60:

تحدد شروط استخدام مفاتيح الأرقام والأرقام ورزم الأرقام، حسب الحالة، في دفتر التزامات المشغل أو في قرار المنح الذي يبلغ إليه.

المادة 61:

تسهر سلطة التنظيم على الاستخدام السليم لموارد الترقيم الممنوحة. ولا تمكن حماية هذه الموارد بحق الملكية الفكرية أو الصناعية. وليست قابلة للتنازل أو التحويل إلا بعد موافقة سلطة التنظيم

تكلف سلطة التنظيم بالسهر على تحديد وتنفيذ شروط وإجراءات التنقل بالأرقام وتبت في النزاعات المتعلقة بها.

المادة 62:

يتم اتخاذ مقرر من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية يقضي بتنظيم تسيير موارد الترقيم بناء على اقتراح من سلطة التنظيم لتطبيق المواد السابقة و ينص على وجه الخصوص على مقياس الإتاوات مقابل حقوق استخدام ومراقبة موارد الترقيم التي تدفع إلى سلطة التنظيم.

المادة63:

يتم التسيير الفني والإداري والتجاري لأسماء المجال طبقا لإجراءات شفافة وغير تمييزية.

تحدد سلطة التنظيم، بالتشاور مع الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، السياسة الموريتانية لتسيير أسماء المجال في منطقة موريتانيا (.mr) مع الأخذ في الاعتبار لأفضل الممارسات الدولية.

يتم أخذ التوجيهات وقرارات التسيير الخاصة بأسماء المجال في منطقة موريتانيا (.mr)على التوالي على مستوى :

-لجنة توجيه سجل الإنترنت لأسماء المجالات في موريتانيا(المسماة لجنة توجيه NIC لموريتانيا)، التي يرأسها رئيس سلطة التنظيم

-لجنة تسيير سجل الإنترنت لأسماء المجالات في موريتانيا، (المسماة لجنة تسيير NIC موريتانيا) التي يرأسها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب في انواكشوط.

يتم تحديد سلطات وتشكيلة وشروط تنظيم وسير عمل لجنة توجيهNIC موريتانيا ولجنة تسيير NIC موريتانيا بمقتضى مقرر مشترك بين الوزير المكلف الاتصالات الإلكترونية والوزير المكلف بالتعليم العالي.

الفصل الثامن - الاعتمادات

المادة 64:

تعتمد من طرف سلطة التنظيم :

- الأجهزة الطرفية المحددة في المادة 1من القانون والمخصصة للربط بشبكة مفتوحة للجمهور؛
- المنشآت الر اديوكهربائية باستثناء الأجهزة منخفضة الطاقة وقصيرة المدى المشار إليها في المادة 28؛
- مختبرات الاعتماد؛
- مركبو منشآت الاتصالات الإلكترونية.

يتم نشر قائمة المعدات المعتمدة سنويا من قبل سلطة التنظيم.

المادة 65:

تحدد سلطة التنظيم المواصفات الفنية للأجهزة والمنشآت الخاضعة للاعتماد.

تضع سلطة التنظيم، طبقا لأحكام هذا الفصل، الإجراءات الإدارية للاعتماد وكذا الحقوق والالتزامات المرتبطة به.

المادة 66:

تقدم طلبات الاعتماد إلى سلطة التنظيم التي تتمتع بمدة أقصاها 5 أسابيع اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب لإبلاغ قرار ها.

يمنح الاعتماد بقرار سلطة التنظيم يتم نشره. لا يمكن رفض الاعتماد إلا في حالة عدم امتثال المتطلبات الأساسية و/أو المعايير و/أو المواصفات الفنية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. يجب أن يكون هذا الرفض مسببا ويتم نشره.

يخضع منح الاعتماد لدفع إتاوة لسلطة التنظيم، مخصصة لتغطية تكاليف إصدار وتسيير ومراقبة هذا الاعتماد. ويتم تحديد مبلغ هذه الإتاوات بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية بناء على اقتراح من سلطة التنظيم.

بعد منح الاعتماد لنموذج الأجهزة الطرفية، يكون صالحا لكل مستفيد من ذلك الاعتماد لأية وحدة من نفس الطراز وفق الشروط المحددة من قبل سلطة التنظيم.

المادة 67:

إن الأجهزة الطرفية الخاضعة لنظام الاعتماد المشار إليه في المادة 64أعلاه، لا يمكن صنعها للسوق الموريتانية ولا استيرادها للاستهلاك ولا الاحتفاظ بها من أجل البيع ولا توزيعها مجانا أو بعوض ولا ربطها بشبكة مفتوحة للجمهور ولا الترويج لها إلا إذا خضعت لذلك الاعتماد وبقيت دائما مطابقة له .

الفصل التاسع - دليل المشتركين وخدمات الطوارئ

المادة 68:

يضع كل مشغل خدمة استعلامات تحت تصرف الجمهور وتستدرج سلطة التنظيم عرض مناقصة لنشر دليل شامل للمشتركين في خدمات جميع المشغلين.

شريطة حماية حقوق الأشخاص المعنيين، تتيح خدمة الاستعلامات ودليل المشتركين الشامل الاطلاع على أسماء وصفات وأرقام هواتف وعناوين جميع المشتركين في الشبكات والخدمات المفتوحة للجمهور، فضلا عن ذكر مهنهم بالنسبة للراغبين في ذلك.

المادة 69:

يجب على المشغلين أن يضعوا تحت تصرف المستخدمين أرقام طوارئ وكذلك أرقام استعلامات وإرشاد.

ويجبر جميع موردي الخدمات الهاتفية للجمهور على توجيه نداءات الطوارئ بصورة مجانية.

ويتخذ مقرر وزاري يحدد طرق إنشاء وتسيير دليل شامل للمشتركين وخدمات الطوارئ والاستعلامات لتطبيق هذا الفصل بناء على اقتراح سلطة التنظيم

الفصل العاشر النفاذ الشامل إلى الخدمات

المادة 70:

يتكون النفاذ الشامل من مجموعة من متطلبات المصلحة العامة في الاتصالات الإلكترونية تهدف إلى ضمان النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية من نوعية جيدة بأسعار مقبولة بما في ذلك إنشاء شبكات الاتصالات الإلكترونية في جميع أنحاء موريتانيا.

يتم تحديد التوجهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل إلى الخدمات بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء يحدد على وجه الخصوص :

- الخدمات المستهدفة؛
- الحد الأدنى للتغطية بالخدمات؛
- الحد الأدنى لجودة الخدمة؛
- قواعد تحديد تكاليف النفاذ الشامل إلى الخدمات وآليات ومبلغ مساهمات المشغلين؛
- الترتيبات المتعلقة بتعويض الالتزامات في مجال النفاذ الشامل إلى الخدمات.

المادة 71:

من أجل ضمان النفاذ الشامل، تستطيع سلطة التنظيم، بناء على طلب الوزير، اتخاذ تدابير خاصة لضمان نفاذ يلبي حاجيات بعض الفئات الاجتماعية والسكان، بمن فيهم الأشخاص ذوو الدخل المحدود، وسكان المناطق المعزولة والأشخاص المعاقين.

المادة 72:

تتولى سلطة التنظيم اختيار ومراقبة المشغلين في مجال النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية على أساس دفتر التزامات مصادق عليه مسبقا من قبل سلطة التنظيم.

المادة 73:

إن صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات المنظم بمقتضى القانون رقم 2005 - 031 الصادر بتاريخ 2فبراير 2005 المتعلق بالنفاذ الشامل للخدمات يتم تسيير ه وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

يحدد المرسوم المنصوص عليه في المادة 70أعلاه، مصدر الموارد المخصصة لتغذية هذا الصندوق، وإجراءات تخصيصها وتسييرها المحاسبي والمالي.

المادة 74:

يتم تقييم التكاليف التي تعزى إلى التزامات في مجال النفاذ الشامل إلى الخدمات من قبل سلطة التنظيم، استنادا إلى المعلومات المبلغة إليها سنويا من قبل المشغلين المكلفين بخدمة النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصال الالكتروني.

الفصل الحادي عشر - تسوية النزاعات والعقوبات

القسم 1: تسوية النزاعات

المادة 75

يمكن أن تستقبل سلطة التنظيم طلبات الرأي والشكاوى، وأن تقوم بالتحكيم في النزاعات ابتدائيا:

- بين المشغلين المشار إليهم في القسمين 2و 3من الفصل الرابع؛
- (جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022) بين مشغلي ومسيري المنشآت المضيفة أو بين المشغلين ومن لديهم المعلومات حول

المنشآت المضيفة، علي النحو المشار إليه في المواد 40 (جديدة)، 40 مكررة، 40 ثالثا و 54 ثالثا من هذا القانون."

- بين المشغل المشار إليه في الفقرة أعلاه ومستخدمي خدماته، حسب الشروط الواردة في المادة 81.

لا يمكن تعهد سلطة التنظيم بنزاع أو مطلب لم يكن مسبقا موضوع محاولة تسوية ودية من قبل الأطراف أنفسهم.

ليس من اختصاص سلطة التنظيم التحكيم في النزاعات التجارية بين المشغلين ومستخدميهم أو بين المشغلين أنفسهم، ما لم تكن تلك النزاعات ناتجة عن سوء تطبيق هذا القانون والنصوص التنظيمية المطبقة له ودفاتر التزامات المشغلين أو اتفاقيات الربط البيني، والنفاذ إلى شبكات الاتصال الإلكترونية، أو تقاسم المنشآت أو التجوال الوطني.

تسهر سلطة التنظيم في ممارسة سلطاتها في مجال تسوية النزاعات والعقوبات، على احترام المبادئ العامة للقانون وخاصة مبدأ احترام حقوق الدفاع ومبدأ حضور الخصمين و مبدأ الحياد و مبدأ فصل وظائف التحقيق والحكم.

المادة 76:

يمكن تعهد سلطة التنظيم بنزاع بين المشغلين، بطلب أي من الطرفين في حال:

- رفض الربط البيني والنفاذ بما في ذلك تجزئة الدائرة المحلية أو تقاسم المنشآت أو التجوال الوطني أو النفاذ إلى السعات الدولية،
- فشل المفاوضات التجارية أو الاختلاف حول إبرام اتفاقية في المجالات المذكورة أعلاه أو حول تأويل أو تنفيذ اتفاقية ربط بيني أو نفاذ إلى شبكة اتصالات إلكترونية، بما في ذلك تجزئة الدائرة المحلية أو تقاسم المنشآت أو التجوال الوطني أو النفاذ إلى السعات الدولية.

(جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022) يمكن أيضا أن يلجأ إلي سلطة التنظيم في نزاع بين مشغلي ومسيري المنشآت المضيفة أو بين المشغلين

وأصحاب المعلومات حول المنشآت المضيفة، من قبل أحد الأطراف ما دام النزاع يتعلق بإمكانيات وشروط النفاذ إلي المنشآت المضيفة، كما هو منصوص عليه في المواد 40 (جديدة)، 40 مكرر ، 40 ثالثا، 54 مكرر ة و54 ثالثا من هذا القانون، ولا سيما بخصوص المعلومات المتعلقة ب:

- رفض النفاذ إلي المنشآت المضيفة والمعلومات المذكورة أعلاه؛
- فشل المفاوضات التجارية أو الخلاف حول إبرام اتفاق في المجالات المذكورة أعلاه أو حول تفسير أو تنفيذ اتفاقية النفاذ إلي المنشآت المضيفة؛
- عدم وجود اتفاق متعلق بتنسيق الأشغال المذكورة في النقطة ثالثا من المادة 54 مكرر خلال أجل شهر واحد اعتبارا من استلام طلب رسمي للتفاوض".

المادة 77:

بعد التعهد، تشجع سلطة التنظيم بمبادرة منها حل المصالحة وديا وعند معاينة فشل تلك المصالحة تبدأ سلطة التنظيم إجراءات تسوية النزاع.

تتخذ سلطة التنظيم قرارها في غضون ثلاثة (3) أشهر، بعد إعطاء الأطراف فرصة لتقديم ملاحظاتهم، وعند الاقتضاء، تقوم بالاستشارات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو الخبرات التي تحترم سرية التحقيق في النزاع.

يمكن تمديد فترة الثلاثة (3) أشهر هذه بمدة ثلاثة (3) أشهر إضافية، تبلغ حسب الأصول إلى الأطراف، إذا كانت الاستشارات الفنية والاقتصادية والقانونية تتطلب ذلك.

(جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022) استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يحدد الأجل الذي يجب أن نحكم سلطة التنظيم خلاله بشهر واحد عندما يتعلق الأمر بالنزاعات المتعلقة بإمكانيات وشروط النفاذ إلي المعلومات المتعلقة بالمنشآت المضيفة، المذكورة في النقطتين أولا وثانيا من المادة 54 مكرر ة، والمادة 54 ثالثا إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية مبررة قانونيا. "

إن قرار سلطة التنظيم مسبب ويحدد الشروط الفنية والمالية العادلة التي يجب أن يتم فيها الربط البيني أو النفاذ بما في ذلك تجزئة الدائرة المحلية، وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني والنفاذ إلى السعات الدولية.

تستطيع سلطة التنظيم رفض تبليغ وثائق تتعلق بسرية الأعمال إلى الأطراف المتنازعة. وفي حالة وجود هذه الوثائق يتم سحبها من الملف المتداول.

المادة 78:

في حالة خرق بليغ وفوري للقواعد التي تحكم قطاع الاتصالات الإلكترونية، تستطيع سلطة التنظيم، بعد الاستماع للأطراف المتنازعة، أن تأمر باتخاذ إجراءات تحفظية خاصة من أجل ضمان استمرارية سير الشبكات. يجب أن تبقى تلك الإجراءات محصورة تماما على ما هو ضروري لتوفير خدمات الطوارئ. تنشر سلطة التنظيم قراراتها، مع مراعاة الأسرار التي يحميها القانون وتبلغها إلى الأطراف.

المادة 79:

يمكن تعهد سلطة التنظيم كذلك بنزاع حول الشروط المتبادلة الفنية و التسعيرية لنقل الحركة بين مشغل ومؤسسة تورد خدمات الاتصال عبر الشبكة بالجمهور.

وتبت في النزاعات حسب شروط الشكل والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المطبقة له.

المادة 80:

يمكن أن تكون القرارات المتخذة من قبل سلطة التنظيم تطبيقا لأحكام هذا القسم موضوع تظلم و/أو طعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وذلك في غضون شهر واحد اعتبارا من تاريخ إبلاغها.

يمكن أن تكون الإجراءات التحفظية المتخذة من قبل سلطة التنظيم، خلال أجل أقصاه عشرة أيام بعد إبلاغها، موضوع تظلم وطعن أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا. ويتم البت في ذلك الطعن خلال أجل شهر واحد.

ليس الطعن تعليقيا. غير أنه يمكن الأمر بوقف تنفيذ القرار إذا كان من شأنه التسبب في نتائج بالغة بشكل واضح أو إذا حدثت وقائع جديدة خطيرة بشكل استثنائي بعد إبلاغ الطعن.

المادة 81:

تستطيع سلطة التنظيم استقبال طلبات الرأي والشكاوى والقيام بالتحكيم، في النزاعات ابتدائيا بين مستغل ومستخدمين، ما دام هؤلاء يتمتعون بالشخصية المعنوية أو ممثلين من قبل مجموعة منظمة خاصة جمعية المستخدمين أو من قبل سلطة مختصة (منتخبين، سلطة إدارية، الخ).

عندها تبدأ سلطة التنظيم مصالحة مباشرة بين الأطراف أو معهم، انطلاقا من تحليل حضوري للملفات.

في حالة فشل المصالحة، يتعين على المستخدمين تعهد المحاكم المختصة

القسم 2: العقوبات

المادة 82 (جديدة) (قانون رقم 2022/ 014 صادر بتاريخ 20 يوليو 2022): يمكن لسلطة التنظيم، تلقائيا بحكم موقعها أو بناء علي طلب من الوزير المختص أو منظمة مهنية أو جمعية مستخدمين أو شخص طبيعي أو اعتباري معنيا، معاقبة المخالفات التي تطلع عليها من مشغلي أو مسيري المنشآت المضيفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطهم وفقا لهذا القانون، أو للنصوص المتخذة لضمان تنفيذه، أو كذلك للإجراءات والممارسات الضارة بالمنافسة من جانب المشغلين، ولا سيما تلك المشار إليها في هذا القانون.

تمارس سلطة العقاب المذكورة وفقا للشروط التالية:

- تقدم سلطة التنظيم إشعارا للمشغل (المشغلين) أو لمسير (لمسيري) المنشآت المضيفة من أجل الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية أو الالتزامات

المتخذة لتطبيقها خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما. يبلغ هذا الإشعار الرسمي للجمهور بأي وسيلة مناسبة؛

- عندما لا يمتثل المشغل أو مسير المنشآت المضيفة خلال الأجل المحدد لهذا الإشعار الرسمي دون تقديم أي مبرر مقبول للمخالفة المعنية، يجوز لسلطة التنظيم أن نصدر قرارا ضد هذا الانتهاك واعتمادا علي مدى خطورة المخالفة، يمكن تنفيذ إحدى العقوبات التالية:

❖ فيما يتعلق بالمشغلين:

أولا: الإيقاف الكلي أو الجزئي للترخيص أو الإذن وتقليص مدتهما أو نطاقهما، أو سحبهما نهائيا.

ثانيا: الإيقاف الكلي أو الجزئي لمدة أقصاها شهر أو تخفيض المدة في حدود سنة واحدة، أو سحب قرار التخصيص أو منح الترددات أو الأرقام المتخذة تنفيذا للمادة 57 والمادة 59.

ثالثا: يجوز لسلطة التنظيم بشكل خاص سحب حقوق الاستخدام علي جزء من المنطقة الجغرافية التي يتعلق بها قرار التخصيص أو المنح، أو جزء من الترددات أو نطاقات التردد، أو الأرقام أو مجموعات الأرقام المخصصة أو المسندة، أو جزء من الفترة المتبقية من قرار التخصيص أو المنح.

رابعا: عقوبات مالية إذا كانت المخالفة لا تشكل جريمة جنائية، يتناسب مقدارها مع خطورة الانتهاك والفوائد المستمدة منه بما لا يتجاوز سنويا 3٪ من إجمالي رقم الأعمال باستثناء الضريبة لآخر سنة مالية مغلقة، تتم زيادة هذا المعدل إلي 5٪ في حالة حدوث مخالفة جديدة لنفس الالتزام. في حالة عدم وجود نشاط يسمح بتحديد رقم الأعمال، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ العقوبة 10.000.000 (عشرة ملايين) أوقية جديدة، يتم رفعها إلى 20.000.000 (عشرون مليون) أوقية جديدة، في حالة حدوث انتهاك جديد لنفس الالتزام.

❖ فيما يتعلق بمسيري المنشآت المضيفة

فإن العقوبة المالية إذا كانت المخالفة لا تشكل جريمة جنائية، يتناسب مقدارها مع خطورة الانتهاك والفوائد المستمدة منه دون أن تتجاوز 0.5٪ سنويا من رقم الأعمال باستثناء الضريبة لآخر سنة مالية مغلقة، وهي نسبة ترتفع إلى 1٪ في حالة حدوث مخالفة جديدة لنفس الالتزام. في حالة عدم وجود نشاط يسمح بتحديد رقم الأعمال، لا يجوز أن تتجاوز مبلغ العقوبة 10.000.000 (عشرة ملايين) أوقية جديدة، يتم رفعها إلى 20.000.000 (عشرون مليون) أوقية جديدة، في حالة حدوث انتهاك جديد لنفس الالتزام.

"يتم النطق بالعقوبات بعد تلقي المشغل أو مسير المنشآت المضيفة إخطارا بالاتهامات ضده وإعطائه الفرصة لمراجعة الملف وتقديم ملاحظاته مكتوبة وشفوية.

يجوز منح الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبات المالية لمشغل أو أكثر ممن قاموا بممارسة محظورة بموجب أحكام المادة 14 من القانون إذا ساهم في إثبات حقيقة الممارسة المحظورة والتعرف على مرتكبيها، وذلك بتقديم معلومات لم تكن لدى سلطة التنظيم من قبل. بمبادرة من المشغل (المشغلين) المعنيين، يجوز لسلطة التنظيم اعتماد رأي تخفيفي لهذا الفرض يحدد الشروط التي يخضع لها الإعفاء المقترح وذلك بعد أن يقدم المشغل (المشغلون) ملاحظاتهم. عند صدور قرار العقوبة الذي تتخذه سلطة التنظيم، يجوز لهذه الأخيرة، إذا تم استيفاء الشروط المحددة في الرأي التخفيفي، منح إعفاء من الغرامات المالية بما يتناسب مع المساهمة المقدمة لإثبات المخالفة ومع الالتزامات التي قدمها المشغل (المشغلون).

يتم تحديد طرق طلبات الإعفاء من العقوبات المشار إليها أعلاه وطرق معالجتها من قبل سلطة التنظيم بقرار منها.

يتم تحصيل العقوبات المالية كديون للدولة. فهي ليست جزءا من الموارد الخاصة بسلطة التنظيم.

تنشر سلطة التنظيم قراراتها الخاصة بالعقوبات وتبلغها للأطراف المعنية.

يمكن أن تكون قرارات العقوبات الصادرة عن سلطة التنظيم موضوع استئناف تظلم إداري أو الطعن من خلال دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
يحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالاتصالات الالكترونية الإجراءات التطبيقية لهذا الفصل.

الفصل الثاني عشر - حقوق وحماية مستخدمي شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية

القسم 1: الحياة الخاصة

المادة 83:

يلزم المشغلون وموظفوهم باحترام سرية المراسلات عبر الاتصالات الإلكترونية وشروط حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمستخدمين شريطة احترام الالتزامات المتعلقة بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي وصلاحيات السلطة القضائية.

المادة 84:

يحظر على امتداد التراب الوطني :

- الاعتراض ، والاستماع والتسجيل والكتابة والكشف عن المراسلات التي بثت عبر الاتصالات الإلكترونية دون إذن مسبق من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ، طبقا للتشريع الوطني ، في إطار تحقيق قضائي أومن قبل شخص مؤهل في إطار تحقيق غداري يستهدف حماية الدفاع الوطني والأمن العمومي .
- إرسال إشارات إنذار أو طوارئ أو إغاثة كاذبة أو مضللة .
- إرسال إشارات أو اتصالات من شانها الإضرار بأمن الدولة أو مخالفة للأمن العام أو الأخلاق الحسنة أو تشكل إساءة لمعتقدات الآخرين أو إهانة لدولة أجنبية.

المادة 85:

استثناء من أحكام المادة السابقة، يمكن السماح باعتراض، أو تسجيل، أو كتابة المراسلات التي بثت عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية في إطار البحث والمعاينة والمتابعة لمخالفات جنائية ولمتطلبات النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي.

المادة 86:

إن اعتراض، وتسجيل، وكتابة المراسلات التي بثت عبر شبكة الاتصالات الإلكترونية يسمح بها وتنفذ طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها.

المادة 87

يستطيع أي مستخدم لشبكة مفتوحة للجمهور، باستثناء سبب مرتبط بسير خدمات الطوارئ أو براحة الشخص الذي تم الاتصال به، أن يعارض بوسيلة بسيطة معرفة مكالميه لرقمه كمشترك.

المادة 88:

يحق لكل مستخدم بواسطة وسيلة بسيطة أن يطلب إنهاء التحويل الأوتوماتيكي للاتصالات الذي طلب تنفيذه من مشغله.

المادة 89:

لا يمكن السماح باستخدام النظم الأوتوماتيكية للمكالمات والمراسلات والفاكس أو البريد الإلكتروني لأغراض الاستبيان المباشر إلا إذا استهدف مشتركين أعطوا موافقتهم المسبقة.

استثناء من الفقرة 1يسمح بالاستبيان المباشر بواسطة البريد الإلكتروني إذا كان شخص طبيعي أو معنوي قد حصل، في إطار بيع سلعة أو خدمة مباشرة من زبائنه على عناوينهم الإلكترونية شريطة أن يتمتع هؤلاء الزبائن بإمكانية رفض استغلال العناوين الإلكترونية إذا تم أخذها وأن يعارضوا ذلك خلال كل استلام بريد

إلكتروني للاستبيان. يجب أن يتعلق ذلك الاستبيان بالسلع أو الخدمات المماثلة التي يوردها نفس المورد.

القسم 2 - معالجة البيانات الشخصية

المادة 90:

تطبق أحكام هذا القسم على معالجة البيانات الشخصية في إطار توفير خدمات عامة للاتصالات الإلكترونية للجمهور ويطبق على وجه الخصوص على الشبكات التي تتولى آليات جمع البيانات والتعريف.

المادة 91:

يجب على المشغلين محو أو توهيم أي بيانات تتعلق بالحركة مع مراعاة أحكام المواد 92وما بعدها.

يخضع الأشخاص الذين يوفرون للجمهور، في إطار نشاط مهني رئيسي أو ملحق، ربطا يمكن من اتصال عبر الشبكة بواسطة نفاذ إلى الشبكة، بما فيه النفاذ المجاني، لاحترام الأحكام المطبقة على المشغلين بموجب هذه المادة.

يعد المشغلون، مع احترام أحكام الفقرة السابقة، إجراءات داخلية تمكن من الاستجابة لطلبات السلطات المختصة

المادة 92:

إن العمليات الهادفة إلى محو أو توهيم بعض فئات البيانات الفنية يمكن تأخير ها لمدة أقصاها سنة (1) واحدة لأغراض البحث، والمعاينة ومتابعة المخالفات الجنائية ولأغراض النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي.

المادة 93:

لأغراض الفوترة وسداد خدمات الاتصالات الإلكترونية، يستطيع المشغلون، لغاية نهاية الفترة التي يمكن خلالها الطعن قانونيا في الفاتورة أو مباشرة الدعوى

للحصول على سدادها، استخدام وحفظ، وعند الاقتضاء، إرسال بعض البيانات الفنية إلى أطراف ثالثة معنية مباشرة بالفواتير أو التحصيل.

كما يستطيع المشغلون إجراء معالجة للبيانات المتعلقة بحركة الاتصالات من أجل تسويق خدمات اتصالاتهم الإلكترونية أو توريد خدمات ذات قيمة مضافة، إذا كان زبائنهم يقبلون ذلك صراحة ولمدة محددة. ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتجاوز تلك المدة الفترة اللازمة لتوريد أو تسويق تلك الخدمات. ويستطيعون كذلك الاحتفاظ ببعض البيانات من أجل ضمان أمن شبكاتهم.

المادة 94:

دون المساس بأحكام المواد السابقة ومع مراعاة متطلبات التحقيقات القضائية لا يمكن استخدام البيانات التي تمكن من تحديد مكان الجهاز الطرفي لمستخدم خدمات الاتصالات الإلكترونية 'خلال الاتصال لأغراض غير إرساله ولا حفظها ولا معالجتها بعد انتهاء الاتصال إلا بموافقة المستخدم المذكور، الذي تم إعلامه حسب الأصول بالبيانات المعنية وبمدة المعالجة وأغراضها وبأن تلك البيانات سترسل أم لا إلى أطراف ثالثة من موردي الخدمات. يستطيع المستخدم سحب موافقته في أي وقت ومجانا، باستثناء التكاليف المرتبطة باتصاله لطلب السحب. يستطيع المستخدم تعليق موافقته الممنوحة وذلك بواسطة وسيلة بسيطة ومجانية، باستثناء التكاليف المتعلقة بإرسال ذلك التعليق. إن أية مكالمة مخصصة لمصلحة الطوارئ تساوي موافقة المستخدم حتى نهاية عملية الإغاثة التي يطلقها وفقط من أجل التمكين من إنجازها.

المادة 95:

إن البيانات المخزنة والمعالجة حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 91و 92و93تتعلق حصرا بتعريف الأشخاص المستخدمين للخدمات التي يوردها المشغلون وبالمواصفات الفنية للاتصالات التي يوفرها هؤلاء وبمكان الأجهزة الطرفية.

ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتعلق بمضمون المراسلات المتبادلة أو المعلومات التي تمت مراجعتها بأي شكل من الأشكال في إطار تلك الاتصالات.

يتخذ المشغلون كافة التدابير لمنع استغلال تلك البيانات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.

القسم 3 : إخبار المستخدمين

المادة 96:

يلزم المشغلون بإطلاع سلطة التنظيم على أسعارهم. وينشرون على مواقعهم على الإنترنت وفي نقاط بيعهم المعلومات المحينة المتعلقة بجميع الشر وط العامة للبيع بما في ذلك البيع عبر الشبكة والأسعار المطبقة على الخدمات المقترحة.

كما يلزمون بتقديم نسخة مطبوعة من أسعارهم ومن شروطهم العامة للبيع إلى أي شخص طبيعي أو معنوي يطلب منهم ذلك. ومن أجل إعلام أفضل للمستخدمين، تستطيع سلطة التنظيم أن تنشر، عبر الوسائل المناسبة، المعلومات المتعلقة بالأسعار وبالشروط العامة لبيع الخدمات التي يوردها المشغلون.

تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بقرار من سلطة التنظيم.

المادة 97:

يحدد كل عقد لخدمات الاتصالات الإلكترونية المعلومات التالية إذا كانت وجيهة:

- هوية وعنوان الزبون؛
- هوية وعنوان المشغل؛
- الخدمات المقدمة ومستوى جودتها والمدة الضرورية للتوصيل الأولي؛
- خدمات الصيانة المقدمة؛
- تفاصيل الأسعار والتعريفات المطبقة؛
- مدة العقد، وشروط تجديد وإنهاء الخدمات والعقد؛
- التعويضات وصيغ قضاء الدين؛

- الشروط التي يمكن فيها القيام بالتحصيل الجبري للفواتير غير المسددة؛
- إجراءات تسوية النزاعات؛
- الشروط التي يجب فيها إعطاء موافقة المشترك قبل أي تعديل للعقد؛
- الشروط التي يمكن فيها إنهاء العقد.

المادة 98:

يعد المشغلون تعريفات حسب الخدمة المطلوبة من قبل المستخدم، لكيلا يسدد مبالغ إضافية عن خدمات ليست ضرورية له ولم يطلبها.

المادة 99:

يحق للمشتركين الحصول على فواتير مفصلة بناء على طلبهم إن الفواتير المفصلة التي يتلقاها المشتركون يجب أن تطابق الحق في احترام الحياة الخاصة للمتصلين والمشتركين الذين تم الاتصال بهم.

المادة 100:

إن الإجراءات المتخذة لتحصيل فواتير خدمات الاتصالات الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص، تطبيق العقوبات أو تأخير أو قطع الخدمة، والتي لم تسدد، يجب أن تكون متناسبة وغير تمييزية.

وقبل قطع الخدمة تماما، يتلقى المشترك إشعارا يخبره بأن قطع الخدمة أو إنهاء التوصيل وكذا تحصيل الفواتير غير المسددة يمكن أن تنتج عن عدم السداد أو تأخره أو الغش.

يحق للمشترك الحصول المؤقت على خدمة محدودة يسمح في إطارها باتصالات الطوارئ.

الفصل الثالث عشر - أحكام جنائية

المادة 101:

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلي سنتين و بغرامة من 100.000 إلى 10.000.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أي وكيل من المشغل أو أي شخص طبيعي مسموح له بالمشاركة في إنفاذ خدمة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، يقوم في ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون، باعتراض أو إفشاء أو نشر أو استخدام محتوى الاتصالات التي تنقلها شبكات أو خدمات الاتصالات.

كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلي سنتين وبغرامة من 100.000إلى 10.000.000وقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أي شخص يقوم، دون إذن المرسل، باعتراض أو إفشاء أو استخدام محتوى الرسائل المنقولة عن طريق البث الراديو كهربائي أو يقوم بالكشف عن وجودها.

لا تطبق هذه الأحكام إلا في حالة:

- الموافقة الصريحة من قبل القائم بالاتصال والموجه إليه الاتصال؛
- اعتراض اتصال خصوصي بناء على أمر عدلي؛
- اعتراض سلطة التنظيم لاتصال خصوصي لأغراض تحديد أو عزل أو منع استخدام ترددات بدون ترخيص أو في إطار المهام المخولة قانونيا لسلطة التنظيم.

المادة 102:

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أي شخص:

- يقيم أو يأمر بإقامة، يستغل أو يأمر باستغلال شبكة اتصالات إلكترونية أو يورد خدمة اتصالات إلكترونية بدون الرخصة الفردية أو الترخيص العام المنصوص عليهما في المادتين 17و24من هذا القانون، أو يقيم أو يستغل شبكة أو خدمة بصورة تشوش سير الشبكات أو الخدمات القائمة سلفا؛
- يواصل، رغم صدور قرار تعليق أو سحب الرخصة أو الترخيص، استغلال الشبكة أو توريد خدمة الاتصالات الإلكترونية موضوع القرار المذكور؛

- يشغل منشآت راديو كهربائية بصورة تخرق الأحكام المنصوص عليها في القانون.

كما يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 4.000.000 أوقية عن كل وحدة من الأجهزة الطرفية أو عن كل منشأة راديو كهربائية، أي شخص:

- يصنع لغرض السوق الداخلية أو يستورد أو يحوز لغرض البيع أو التوزيع بعوض أو مجانا أجهزة طرفية غير معتمدة أو يقوم بربطها مع شبكة اتصالات إلكترونية. ويعاقب بالعقوبة نفسها الترويج لبيع الأجهزة الطرفية أو المنشآت الراديو كهربائية غير المعتمدة؛
- ينجز أو يأمر بإنجاز منشآت للاتصالات الإلكترونية بدون اعتماد؛
- يمتنع عن إطلاع سلطة التنظيم على التغييرات الطارئة على المعلومات المبينة في طلب الترخيص.

المادة 103:

تطبق العقوبات التالية على الحالات المبينة أدناه:

- بث نداءات الاستغاثة الكاذبة.

يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى سنة وبغرامة من 400.000 إلى 2.000.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أي شخص يبعث أو يبث، عن علم، بالطرق الراديو كهربائية، إشارات أو مكالمات استغاثة خاطئة أو مضللة كما تجوز مصادرة التجهيزات التي استخدمها المخالف أو المتمالؤون معه.

- اختلاس الخطوط

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000.000إلى 40.000.000أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أي شخص:

1. يجري الاتصالات الراديو كهربائية مستخدما، عن تبصر ،شفرة اتصال من الفئة الدولية، ممنوحة لمحطة تملكها الدولة أو لمحطة شبكة اتصالات إلكترونية؛

2. يقوم أو يأمر بالقيام باختلاس خطوط اتصالات الكترونية أو يستغل خطوط اتصالات الكترونية مختلسة.

- إتلاف الشبكة الراديو كهربائية

يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة وبغرامة من 800.000إلى 4.000.000أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أي شخص يقوم، بأي شكل من الأشكال، بإتلاف أو تخريب منشأة من الشبكة الراديو كهربائية أو يضعف سير هذه الشبكة.

- إتلاف الشبكات الهوائية والمطمورة

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1.000.000إلى 10.000.000أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أي شخص يقوم متعمدا، في أي شكل من الأشكال، بإتلاف أو تخريب الخطوط الهوائية أو المطمورة أو أي منشآت تتصل بها.

- إتلاف الكابلات البحرية

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 400.000إلى 4.000.000أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أي شخص يقوم، متعمدا، بإتلاف أو قطع كابل بحري في المياه الإقليمية أو الجرف القاري المتاخم لأراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

- تشويش الترددات

يعاقب بغرامة من 400.000إلى 4.000.000أوقية، أي شخص يشوش ،متعمدا، خدمة راديو كهربائية عن طريق استخدام تردد أو منشأة راديو كهربائية أو أي وسيلة أخرى.

المادة 104:

يعاقب بغرامة من 400.000إلى 4.000.000أوقية، دون مساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون، أي شخص لم يقدم لسلطة التنظيم، في الوقت المحدد، أو يرفض أن يقدم لها المعلومات المطلوبة لحسن أداء مهامها أو يقدم لها معلومات مغلوطة عمدا.

المادة 105:

في حالة الإدانة لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد أعلاه، يجوز للمحكمة المختصة، فضلا عن ذلك، أن تحكم لصالح سلطة التنظيم بمصادرة الأجهزة والمنشآت المكونة لشبكة الاتصالات الإلكترونية أو الممكنة من توريد خدمة الاتصالات أو أن تأمر بتدميرها بناء على طلب سلطة التنظيم على نفقة المحكوم عليه

ويمكن للمحكمة أن تحكم ضد المدان لإحدى المخالفات المعنية بالمنع من ممارسة أي نشاط له علاقة بقطاع الاتصالات الإلكترونية طيلة مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

ويتعرض المتمالؤون لنفس العقوبات التي يتعرض لها المرتكبون الرئيسيون للمخالفات المنصوص عليها أعلاه.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبات المقررة. ويكون ثمة عود إذا كان المخالف قد أنزلت به خلال السنوات الخمس السابقة، إدانة أولى نافذة لإحدى المخالفات المعاقبة بمقتضى المواد المذكورة أعلاه.

المادة 106:

تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ويخول وكلاء سلطة التنظيم صلاحية معاينة مخالفات القانون.

المادة 107:

تندرج مخالفات هذا القانون ضمن اختصاص محكمة الولاية التي تم ارتكاب المخالفة فيها، وفقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية والتنظيم القضائي المعمول بهما.

الفصل الرابع عشر - أحكام انتقالية وختامية

المادة 108:

إن الرخص والتراخيص ودفاتر الالتزامات المرفقة والسارية المفعول يجب جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون خلال أجل آخره سنتان اعتبارا من تاريخ إصداره.

المادة 109 :

يلغى القانون رقم 99 – 019 المتعلق بالاتصالات وكذا جميع الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المخالفة لهذا القانون.

المادة 110:

ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.